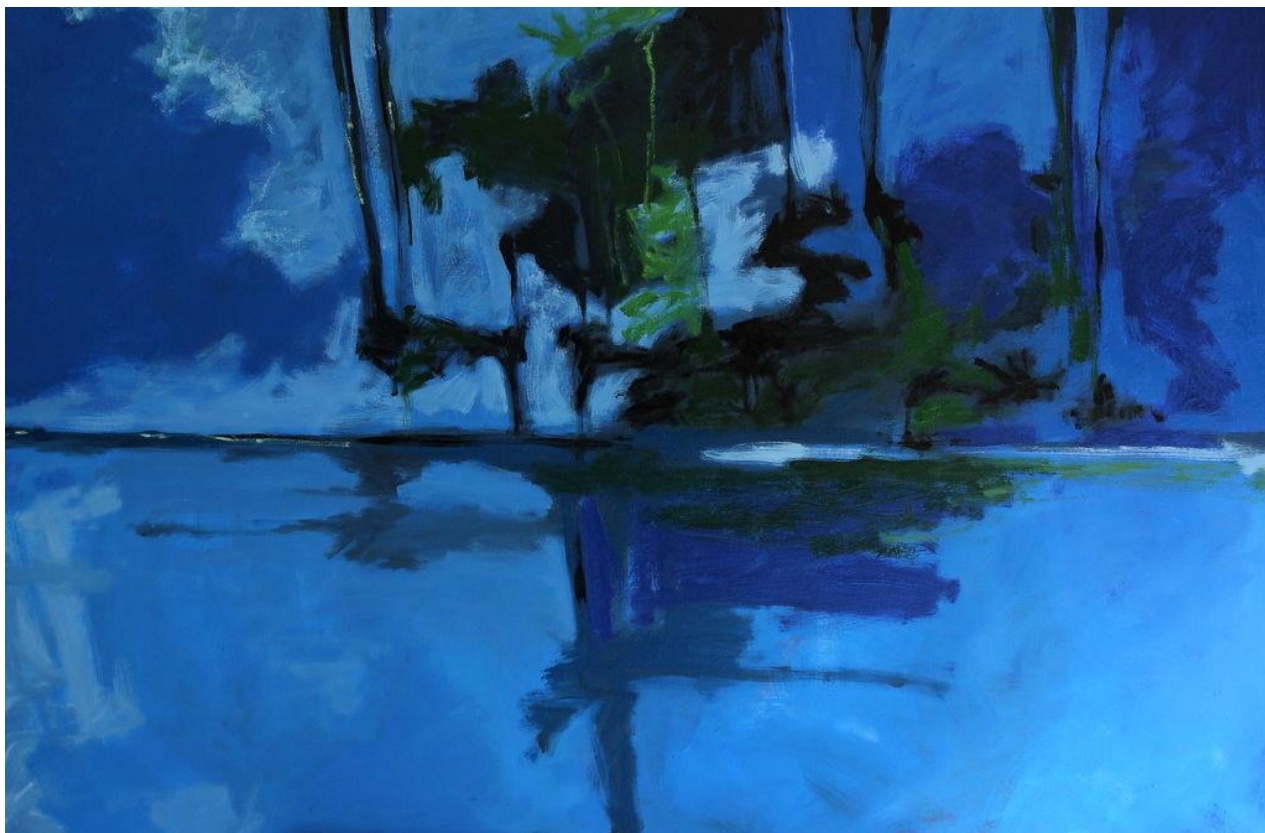




Presupuesto Público al Alcance de los Organismos de Tránsito

Reglas presupuestales de los Departamentos, Distritos y Municipios

Autora: *Martha Rocio Mendoza Saavedra*

La claridad conceptual, normativa y procedimental le facilitará a las autoridades territoriales el buen manejo presupuestal de las multas, en pro de los objetivos de la seguridad vial; y protegerá al equipo de trabajo de los riesgos fiscales, disciplinarios y penales que conlleva el manejo de los recursos públicos.

Darío Echeverri Serrano	Alcalde de Barrancabermeja - Santander Presidente Federación Colombiana de Municipios
Fabio Velásquez Rivadeneira	Alcalde de Riohacha - Guajira Vicepresidente Federación Colombiana de Municipios
Gilberto Antonio Toro Giraldo	Director Ejecutivo Federación Colombiana de Municipios
Sandra Milena Tapias Mena	Directora Nacional del SIMIT Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito
Dinorah Patricia Abadía Murillo	Directora Administrativa y Financiera
Alejandro Murillo Pedroza	Director TIC
Julio César Freyre Sánchez	Director Jurídico
Marcela Jaramillo Suárez	Directora de Gestión Técnica
Martha Rocío Mendoza Saavedra	Autora Doctora en Gobierno y Administración Pública Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Universidad Complutense de Madrid, España. 2016 Magister en Gobierno Municipal Especialista en Administración de la Planeación Urbana y Regional Administradora Pública
José Fernando Murcia Fajardo	Pintor artístico, autor de la obra de arte de la portada, titulada Nocturno Marashá Revisor de estilo, gramática y ortografía

Tabla de Contenido

	Página
Presentación	5
Introducción	8
Capítulo 1. Naturaleza de los ingresos por multas de tránsito en las fuentes de recursos de la descentralización	10
1.1 Marco Constitucional y Legal	10
1.2 Naturaleza Endógena y Exógena de los Recursos de las Entidades Territoriales	14
Capítulo 2. Principios del Sistema Presupuestal	25
2.1 Principio de Planificación	26
2.2 Principio de Anualidad	29
2.3 Principio de Universalidad	31
2.4 Principio de Unidad de Caja	32
2.5 Principio de Programación Integral	34
2.6 Principio de Especialización	35
2.7 Principio de Inembargabilidad	35
2.8 Principio de Coherencia Macroeconómica	45
2.9 Principio de Sostenibilidad y Estabilidad Fiscal	46
Capítulo 3. Clasificación Presupuestal y Destinación de los Ingresos por Multas de Tránsito	48
3.1 Clasificación del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital	49
3.2 Clasificación del Presupuesto de Gastos o Apropriaciones	57
3.3 Secciones Presupuestales	66
3.4 Fuentes y Usos de los Ingresos por Multas de Tránsito	69
Capítulo 4. Sistema Presupuestal	74
4.1 Marco Fiscal de Mediano Plazo	75
4.2 Marco de Gasto de Mediano Plazo	81
4.3 Plan Operativo Anual de Inversiones	84
4.3.1 Banco de Programas y Proyectos de Inversión	85
4.4 Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio	86
4.5 Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC	88
4.6 Coordinación del Sistema Presupuestal	90
Capítulo 5. Ciclo Presupuestal	93
5.1 Programación Presupuestal	94
5.2 Presentación Presupuestal	101
5.3 Estudio y Aprobación del Presupuesto	104
5.4 Liquidación del Presupuesto	108
5.5 Ejecución del Presupuesto	110
5.5.1 Requisitos para Afectar el Presupuesto	111
5.5.2 Vigencias Futuras	116
5.5.3 Reducción y Aplazamiento de Apropriaciones	119
5.5.4 Modificaciones al Presupuesto	121
5.5.5 Régimen de Apropriaciones Y Cierre Presupuestal	122
5.6 Seguimiento y Evaluación Presupuestal	126
Capítulo 6. Reglas Presupuestales Aplicables a los Organismos de Tránsito de las Entidades Territoriales	132
6.1 Modalidades de Organización Administrativa de los Organismos de Tránsito	132
6.2 Pautas de Manejo Presupuestal por Modalidad de Organismos de Tránsito	136
6.2.1 Pautas de Manejo Presupuestal para los organismos de tránsito que forman parte de la administración central	137
6.2.2 Pautas de Manejo Presupuestal para los organismos de tránsito que tienen el carácter de entidades adscritas	140
6.2.3 Pautas de Manejo Presupuestal para los organismos de tránsito que tienen el carácter de entidades vinculadas	144
Fuentes Normativas	148

Tabla de Gráficos

	Página
Gráfico 1. Estructura del sistema de fuentes del derecho en multas de tránsito. Referentes constitucionales	11
Gráfico 2. Desarrollo Legal del Código Nacional de Tránsito Terrestre	12
Gráfico 3. Creación de Fuentes de Ingresos Públicos por Nivel de Gobierno	16
Gráfico 4. Antecedentes jurisprudenciales específicos	18
Gráfico 5. Naturaleza Exógena de las Multas de Tránsito	21
Gráfico 6. Distribución de los Ingresos por Multas de Tránsito	22
Gráfico 7. Cuentas Generales del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital	49
Gráfico 8. Ingresos Corrientes	50
Gráfico 9. Recursos de Capital	54
Gráfico 10. Ingresos de los Establecimientos Públicos	56
Gráfico 11. Clasificación del Presupuesto de Gastos	57
Gráfico 12. Gastos de Funcionamiento	59
Gráfico 13. Servicio de la Deuda	61
Gráfico 14. Inversión	63
Gráfico 15. Gastos de los Establecimiento Públicos	65
Gráfico 16. Secciones del Presupuesto Municipal y Departamental	66
Gráfico 17. Destinación de los Ingresos por Multas de Tránsito	73
Gráfico 18. Sistema Presupuestal	75
Gráfico 19. Etapas del Ciclo Presupuestal	93
Gráfico 19. Etapas del Ciclo Presupuestal-Presentación	101
Gráfico 19. Etapas del Ciclo Presupuestal-Estudio	104
Gráfico 19. Etapas del Ciclo Presupuestal-Liquidación	108
Gráfico 19. Etapas del Ciclo Presupuestal-Ejecución	110
Gráfico 19. Etapas del Ciclo Presupuestal-Seguimiento y Evaluación	126
Gráfico 20. Organismos de Tránsito	133
Gráfico 21. Tipos de Organismos de Tránsito	133
Gráfico 22. Formas de Organización de los Organismos de Tránsito	134
Gráfico 22. Formas de Organización de los Organismos de Tránsito-Administración Central	137
Gráfico 22. Formas de Organización de los Organismos de Tránsito-Adscritos	140
Gráfico 22. Formas de Organización de los Organismos de Tránsito-Vinculados	144
Gráfico 22. Formas de Organización de los Organismos de Tránsito	112

PRESENTACIÓN

Las normas de tránsito son aquellas que de manera directa y real garantizan la vida, es por ello que su cumplimiento debe procurarse por todos los medios jurídicamente válidos. Permitir el irrespeto a la regulación del tránsito es tanto como menospreciar la vida, lo que es totalmente contrario a nuestros principios constitucionales. Por ello el Legislador, consciente de que la facultad sancionatoria del Estado sería ineficaz sin un sistema de información de infractores que propugne por la transparencia y la obligatoriedad en el pago de las multas impuestas por el incumplimiento de la normatividad, encomendó a la Federación Colombiana de Municipios, FCM, la creación del Sistema Integrado de Información Sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT.

Los postulados que guían la Federación, orientan su gestión hacia la articulación de esfuerzos públicos y privados en pro de la ejecución de proyectos de interés público que contribuyan a generar condiciones para el bienestar y el desarrollo sostenible. Es por esto que la operación del SIMIT se articuló en torno a un modelo de concesión que vinculó la inversión privada al cumplimiento de la función pública. Con los recursos provenientes del 10% de las multas por infracciones de tránsito se implementó, se opera y se mantiene actualizado el sistema de información que integra a todos los organismos de tránsito de municipios, distritos y departamentos en los que se imponen multas por infracciones al Código Nacional de Tránsito, sin distingo de capacidad fiscal, técnica o tecnológica de las entidades territoriales.

El modelo de concesión puso la tecnología de punta¹ en sistemas de información al servicio de las autoridades territoriales y nacionales de tránsito, dotándolas de una herramienta que

¹ Se puso a disposición de todas las autoridades de tránsito un robusto sistema de información que se almacena en el mejor hosting de Latinoamérica, también se cuenta con un esquema que garantiza disponibilidad y continuidad del servicio del 99,9%, con Servidores de Base de Datos y de aplicaciones de última generación, un canal de comunicaciones rápido y seguro, con reglas de seguridad definidas.

permite llevar un control efectivo sobre los comparendos por infracciones de tránsito impuestos en todo el territorio nacional, y ofreció a los colombianos la facilidad de pagar las multas de tránsito en cualquier lugar del país, independientemente del lugar en el que cometió la infracción. Con el SIMIT el país superó las barreras tecnológicas que impedían a las autoridades municipales acceder a la información de las multas y sanciones de tránsito impuestas en los demás municipios; este avance permitió que las sanciones a los infractores tuvieran reales efectos pecuniarios, restrictivos y correctivos. Quedó en el pasado el que los infractores de tránsito burlaran a las autoridades con sólo cambiar de municipio, por la falta de un consolidado nacional. El SIMIT es un modelo exitoso de descentralización por colaboración que aporta información de calidad y recursos para la seguridad vial de todos los colombianos.

La prioridad de la Federación es el permanente mejoramiento de la eficiencia y efectividad de la función pública SIMIT, por ello es su deber enfocar esfuerzos a su rol de apoyo a las autoridades territoriales de tránsito², de forma que se logren los propósitos de los artículos 10 y 11 de la ley 769 de 2002, que son la integración, a nivel nacional, de la información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito para garantizar que no se efectúe ningún trámite, de los que son competencia de los organismos de tránsito, en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo; y la óptima gestión municipal de los ingresos por multas de tránsito. Por las anteriores

² Ley 769 de 2002. ARTÍCULO 3°. AUTORIDADES DE TRÁNSITO. Modificado por el art. 2, Ley 1383 de 2010. Son autoridades de tránsito en su orden, las siguientes:

El Ministerio de Transporte

Los Gobernadores y los Alcaldes.

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.

La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras.

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

Las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o. de este artículo.

Los agentes de Tránsito y Transporte.

PARÁGRAFO 1°. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.

PARÁGRAFO 2°. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte.

PARÁGRAFO 3°. Las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo, serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

PARÁGRAFO 4°. La facultad de autoridad de tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.

PARÁGRAFO 5°. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito.

razones y en aplicación del principio de colaboración armónica del artículo 209 de la Constitución Política, la FCM – SIMIT, con el patrocinio de los concesionarios, ofrece a las autoridades territoriales de tránsito la siguiente cartilla titulada: Manejo Presupuestal de las Multas de Tránsito, como un instrumento didáctico para la generación de capacidades en las autoridades territoriales para la buena gestión de los ingresos por multas de tránsito.

INTRODUCCIÓN

La generación de capacidades en las autoridades territoriales para la gestión de los recursos por multas, implica el conocimiento de los procesos que conforman la administración de los recursos públicos en general y la administración de las multas en particular, como son los procesos: contravencional, y de administración financiera con los componentes presupuestal contable, cobro y tesorería. Una vez se agota el debido proceso contravencional, los procesos de la administración financiera de las multas por infracciones de tránsito se articulan como parte del sistema presupuestal y se ponen al servicio de los objetivos y metas de la política de seguridad vial y de los planes de desarrollo territorial y nacional.

Así las cosas, el manejo presupuestal de los recursos por el recaudo de multas de tránsito tiene especial importancia para las administraciones municipales, distritales y departamentales que en su carácter de autoridades de tránsito perciben ingresos por sanciones impuestas a los infractores de las normas de tránsito en su jurisdicción. La claridad conceptual, normativa y procedimental que tengan los integrantes de los equipos de trabajo le facilitará a las autoridades territoriales el buen manejo presupuestal de las multas en pro de los objetivos de seguridad vial, y protegerá al equipo de trabajo de los riesgos fiscales, disciplinarios y penales que conlleva el manejo de recursos públicos.

Esta cartilla se estructura en cinco capítulos que dan cuenta de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la gestión presupuestal del recaudo de multas de tránsito, ver gráfico 1. El primer capítulo se ocupa de la naturaleza del ingreso por multas de tránsito a partir de identificar el marco constitucional, las leyes y la jurisprudencia que rigen las normas de tránsito, la descentralización y la naturaleza de las fuentes de recursos de las entidades territoriales. El segundo capítulo se ocupa de la clasificación de los ingresos por multas y sanciones de tránsito y la destinación de tales recursos. Para efectos de la clasificación ubica las multas de tránsito en las cuentas de la contabilidad presupuestal de

los ingresos aplicable a las entidades territoriales, y describe la destinación específica que el legislador ordenó para los ingresos por sanciones a los infractores de las normas de tránsito. El tercer capítulo presenta el sistema presupuestal con los principios que lo rigen, la jerarquía normativa de los estatutos de presupuesto de las entidades territoriales, y describe cada uno de los instrumentos que lo componen. El cuarto capítulo recorre el ciclo presupuestal desde la programación, aprobación, pasando por la ejecución, hasta el seguimiento y control. Finalmente, el quinto capítulo se ocupa de las posibles formas de organización administrativa del organismo de tránsito y se dan pautas para el manejo presupuestal por cada tipo de entidad. Termina esta cartilla con una bibliografía completa de las normas que deben ser consultadas para la gestión presupuestal de las entidades territoriales para el sector de tránsito y para todos los sectores en general.

CAPÍTULO 1

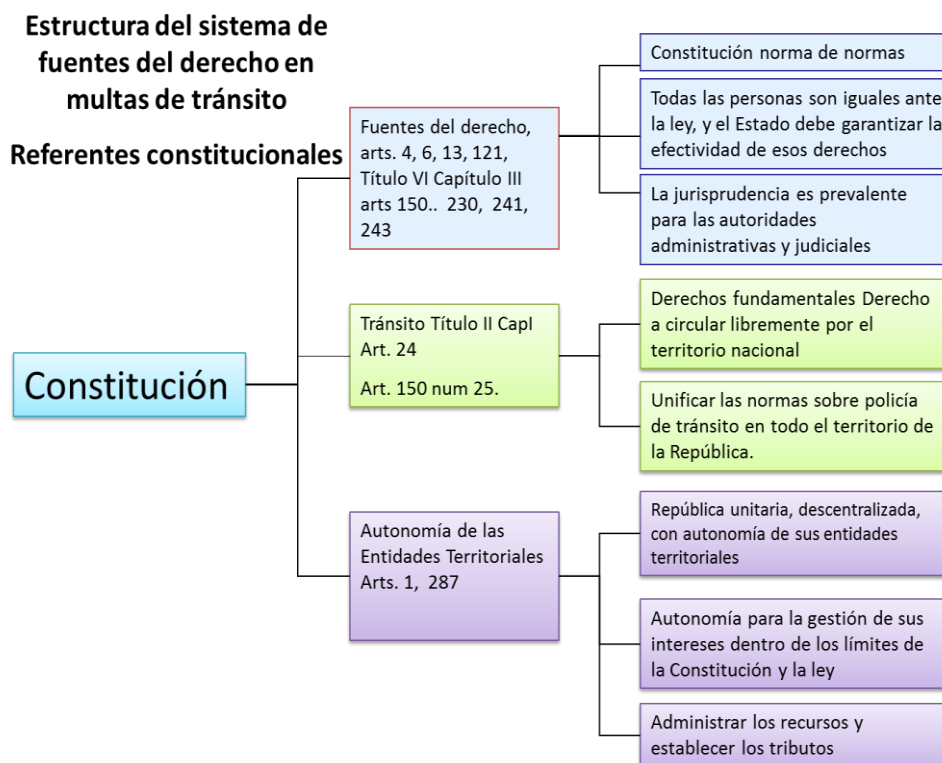
NATURALEZA DE LOS INGRESOS POR MULTAS DE TRÁNSITO EN LAS FUENTES DE RECURSOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN

1.1 Marco Constitucional y Legal

Para determinar la naturaleza de los recursos provenientes de las sanciones pecuniarias a las infracciones de tránsito impuestas en vías nacionales y en vías no nacionales, es indispensable recurrir a las disposiciones constitucionales referidas a dos ámbitos, las normas de tránsito que dan origen a las sanciones por el comportamiento de los actores del tránsito (conductores de servicio público o privado, peatones, empresas de transporte, etc.), y las normas de la descentralización que determinan la autonomía de las entidades territoriales sobre los recursos que estas administran, unas y otras determinan a su vez las reglas que aplican a la gestión del ingreso y los usos que los municipios, distritos y departamentos deben asignarles. En el gráfico 2 se observan los artículos de la Constitución que versan sobre los ámbitos señalados.

Gráfico No. 1

Estructura del sistema de fuentes del derecho en multas de tránsito. Referentes constitucionales



Fuente: Federación Colombiana de Municipios – SIMIT, 2013

De los referentes constitucionales es importante resaltar tres aspectos:

- La Constitución es norma de normas, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. En todo conflicto entre la Constitución y otra norma, prima la norma constitucional.
- La Constitución en su artículo 150 numeral 25 le dio reserva de ley a la unificación de las normas sobre policía de tránsito en todo el país. La reserva de ley en el Estado Social de Derecho, es una garantía de que la regulación de los derechos fundamentales, y las normas sancionatorias serán desarrolladas por Ley tramitada en el Congreso de la República. El principio no excluye la posibilidad de que dichas leyes ordenen al Gobierno Nacional la expedición de reglamentos que desarrollen algunas de las disposiciones

contenidas en la Ley. Las Asambleas y los Concejos no pueden expedir Códigos de Tránsito, dado que las normas de tránsito y las sanciones a sus infractores son objeto de Ley que aplica para todo el territorio nacional.

- c. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley.

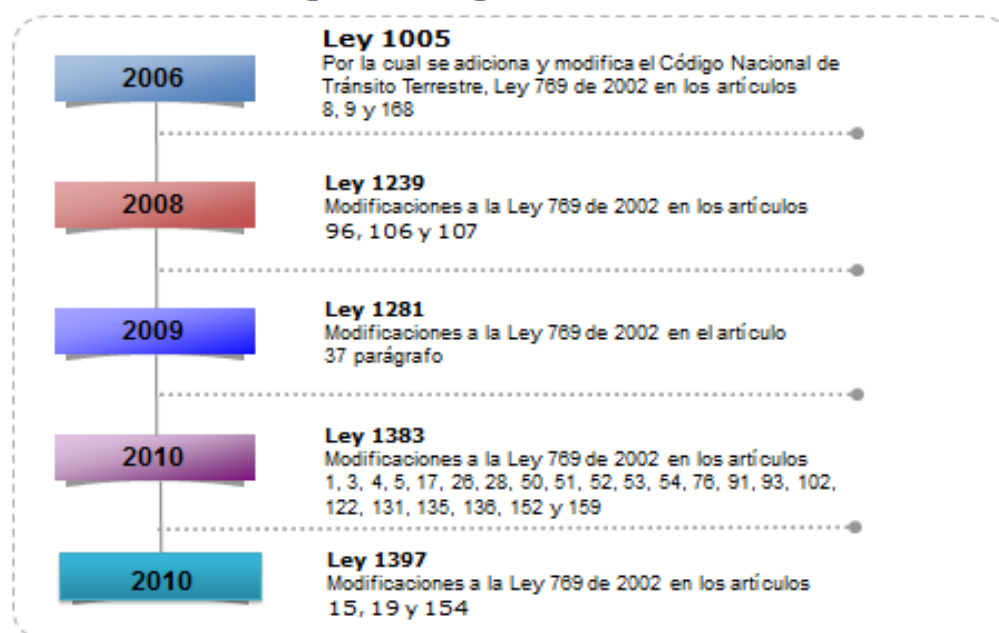
El legislador, en cumplimiento del mandato superior, unificó las normas de tránsito en el Código Nacional de Tránsito integrado por la ley 769 de 2002 y las leyes que lo modifican y adicionan. Ver gráfico 3 (a. b. y c.).

Gráfico No. 2

Desarrollo Legal del Código Nacional de Tránsito Terrestre



Desarrollo Legal del Código Nacional de Tránsito Terrestre



Desarrollo Legal del Código Nacional de Tránsito Terrestre



Fuente: Federación Colombiana de Municipios – SIMIT 2014

1.2 Naturaleza Endógena y Exógena de los Recursos de las Entidades Territoriales

En la jurisprudencia³ relativa a la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, la Corte Constitucional ha clasificado los recursos que administran los municipios, distritos, y departamentos en dos tipos, los recursos endógenos y los recursos exógenos.

Los ingresos endógenos corresponden a recursos que el municipio, distrito o departamento recauda y en general gestiona integralmente en su jurisdicción territorial, de fuentes de son de su titularidad por expresa disposición legal. Las entidades territoriales los determinan, recaudan y destinan al gasto o a la inversión con total autonomía, como por ejemplo el impuesto predial para los municipios y distritos.

Los ingresos exógenos previenen de fuentes de recursos de titularidad del Gobierno Nacional cedidos o transferidos por éste a las entidades territoriales, por consiguiente es la Nación la que determina las condiciones para su administración y la destinación de los recursos. Los municipios, distritos y departamentos son objeto de la tutela del gobierno nacional, quien tiene competencia para ejercer control administrativo a los ejecutores de recursos exógenos.

En Sentencia C-720 de 1999 la Corte precisó los criterios sustanciales a partir de los cuales se identifica si una renta es de uno u otro tipo, así: Los criterios para identificar las fuentes exógenas y endógenas de financiación de las entidades territoriales son tres:

³ Ver sentencias C-219/97, C-447/98 C-720/99, C-897/99, C-364/01, C-366/01, C- 1112/01, C-089/2001, C-533/05, C-925/06, C-908/07, C-1183/08, C-321/09, C-937/10 y C-541/11 y C-414/12.

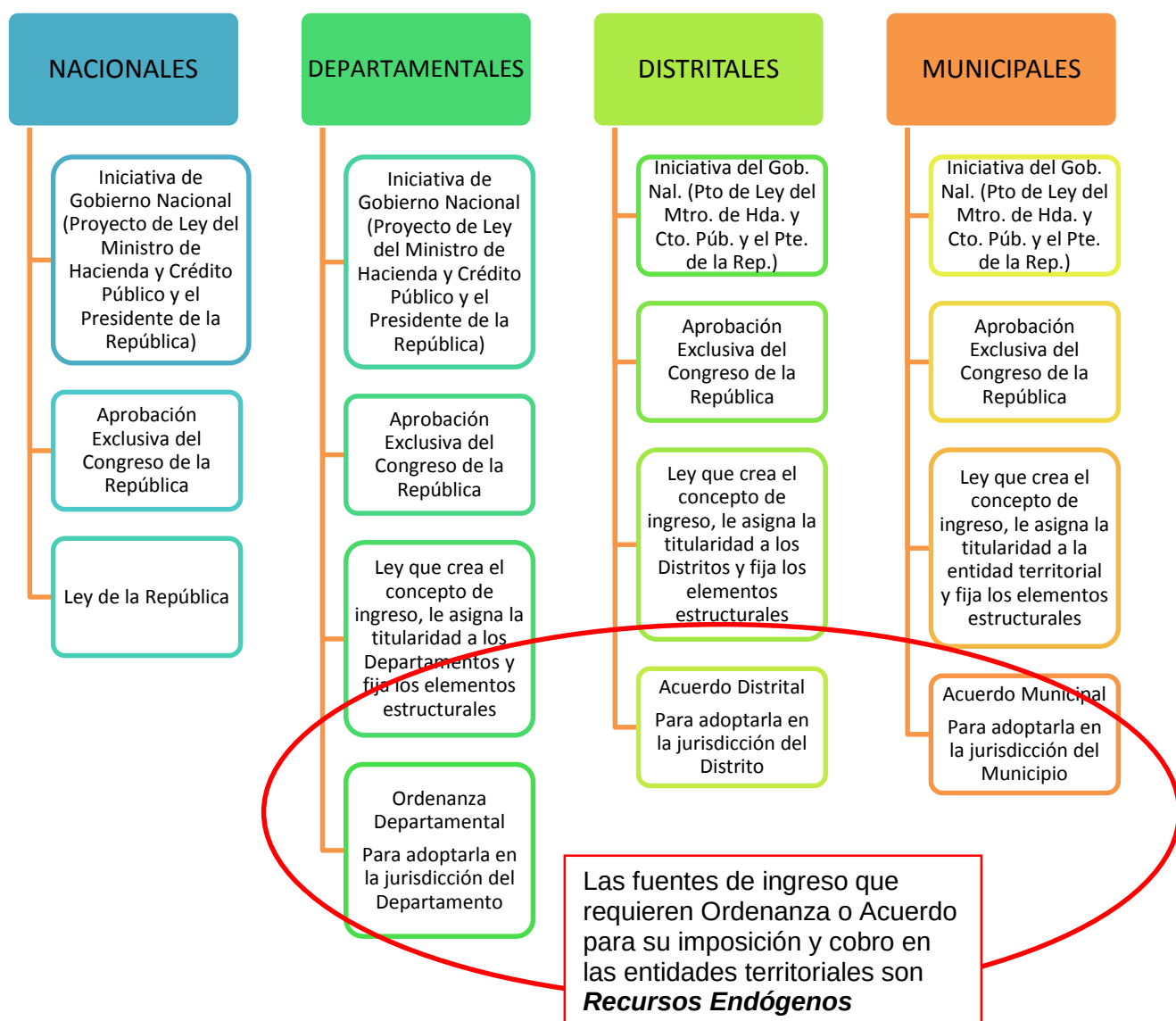
a. **Criterio formal:** el legislador, es decir, el Congreso de la República, define mediante Ley, los tributos que constituyen las fuentes endógenas de financiación de los municipios, distritos y departamentos. Así mismo, define mediante Ley las fuentes exógenas de financiación de las entidades territoriales.

b. **Criterio orgánico:** el dato fundamental para identificar si una fuente de financiación es nacional, departamental o municipal, reside en identificar los órganos políticos que participan en su creación, es decir, si su creación es competencia del Congreso, las Asambleas Departamentales o los Concejos Municipales y Distritales. Si es Competencia del Congreso de la República es una fuente exógena. En caso de ser competencia de las Asambleas o los Concejos es una fuente endógena.

c. **Criterio material:** una fuente de financiación tendrá el carácter de fuente endógena en aquellos eventos en los cuales las rentas que entran al patrimonio de la entidad territorial se recaudan integralmente en su jurisdicción y se destinan a sufragar gastos propios de la entidad territorial. Las rentas exógenas pueden ser recaudadas fuera de la jurisdicción de la entidad territorial y por otros actores diferentes a la administración municipal o departamental, según lo haya establecido la ley que reglamenta la fuente de recursos.

Gráfica No. 3

Creación de Fuentes de Ingresos Públicos por Nivel de Gobierno



Fuente: Federación Colombiana de Municipios – SIMIT, 2013, complementado en 2016

Como lo precisa la Corte Constitucional, la autonomía fiscal de las entidades territoriales se encuentra en una relación directa con la naturaleza exógena o endógena de los recursos percibidos, ejecutados o administrados por la entidad territorial. Los recursos que han sido

cedidos de la Nación a las entidades territoriales son condicionados por el legislador y el Gobierno Nacional ejerce mayor tutela sobre el uso que de ellos hacen los municipios, distritos y departamentos. "En la sentencia C-414 de 2012, considerando 3,2 Control constitucional de la legislación regulatoria de recursos de fuentes endógenas y exógenas de las entidades territoriales, la Corte Constitucional señaló:

"3.2.9.2. El grado de amplitud de la autonomía fiscal de las entidades territoriales se encuentra en una relación directa con la naturaleza exógena o endógena de los recursos percibidos, ejecutados o administrados por la entidad territorial. En esa dirección, si los recursos provienen de una fuente exógena, el grado de autonomía de las entidades territoriales se reduce como consecuencia del reconocimiento -derivado del principio unitario- de un extendido margen de acción al legislador para intervenir en la regulación de los recursos, lo que incluye la fijación de su destino. Por el contrario si los recursos provienen de una fuente endógena, el grado de autonomía de las entidades territoriales se expande y por tanto la resistencia a la intervención del Legislador se incrementa."

Las multas de tránsito son rentas cedidas de la Nación a los entes territoriales.

La Corte en sentencia C- 385 de 2003 consideró que los recursos provenientes del pago de multas de tránsito fueron cedidos por la Nación a las entidades territoriales, a efectos de fortalecerlas:"

"Conforme al Código Nacional de Tránsito Terrestre, expedido mediante Ley 769 de 2002, la Nación para fortalecer los ingresos de los municipios les asigna los dineros provenientes de multas por la comisión de faltas de tránsito en los territorios respectivos y, en el artículo 10 de ese Código se establece que habrá un "sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (simit)", con lo cual no sólo puede registrarse el nombre y la identidad de quienes incurran en faltas a las normas reguladoras del tránsito, sino, también, el monto de las multas y demás sanciones que se les impongan, lo que permite, sin duda un mayor control por parte de las autoridades y facilita el cobro de las sumas debidas por ese concepto en cualquier parte del territorio colombiano." C-385/03

De igual manera, cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia C 321 de 2009, considerando el ítem 4.3.2, titulado: Naturaleza jurídica de las multas, su propiedad y regulación; señala que las multas impuestas por causa de infracciones de tránsito, son rentas cedidas de la Nación a los entes territoriales, las cuales no gozan de la reserva municipal ni departamental de determinación y administración predicable de los ingresos tributarios.

Gráfico No. 4

Antecedentes jurisprudenciales específicos

Referentes Jurisprudenciales

Para el caso particular de los
recursos provenientes de las
multas de tránsito

C-385/03 Declaró exequibles el artículo 10 de la Ley 769 de 2002. *Consideró que no se viola la autonomía de las entidades territoriales al asignar un porcentaje de los recursos de multas por infracciones de tránsito a la Federación Colombiana de Municipios para que implemente opere y mantenga actualizado a nivel nacional un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT). Línea jurisprudencial que se mantiene en las sentencias C – 477 de 2003 y C- 714 de 2003*

C-321/09 *Los recursos provenientes del pago de multas de tránsito han sido cedidos por la Nación a las entidades territoriales, a efectos de fortalecerlas, y tratándose de una fuente exógena de financiación, estos recursos admiten una amplia intervención del legislador dado que, en última instancia, se trata de fuentes de financiación nacionales.*

Fuente: Federación Colombiana de Municipios – SIMIT, 2013

De la revisión de los contenidos de los elementos constitucionales, legales y jurisprudenciales relativas a las multas de tránsito se concluye que:

- La Constitución otorgó a las entidades territoriales autonomía dentro del marco de la Constitución y la Ley.
- En goce de su autonomía las entidades territoriales son dotadas de dos tipos de fuentes para el cumplimiento de sus fines, las fuentes endógenas y exógenas, además del acceso a recursos de operaciones de crédito interno y externo.
- Las fuentes endógenas son los impuestos, tasas y contribuciones de titularidad de las entidades territoriales en virtud de mandato expreso del Legislador, que requieren para su recaudo en la jurisdicción de la entidad territorial que se hayan adoptado por acto del órgano colegiado correspondiente, Asamblea o Concejo, y que se presupuesten, gestionen y recauden por la administración municipal, distrital o departamental, en el territorio de su jurisdicción.
- Respecto de las fuentes endógenas, la ley tiene un menor grado de injerencia, para la protección de la autonomía fiscal de las entidades territoriales. Por lo general, estas fuentes no tienen destinación específica determinada por el legislador y la entidad territorial es autónoma para gestionar el recaudo en su jurisdicción.
- Las fuentes exógenas son las que provienen de la capacidad de las entidades territoriales de participar en las rentas de la Nación y se complementan con rentas cedidas por Ley de la Nación a los municipios, distritos y departamentos. Las fuentes exógenas no requieren para su recaudo en las jurisdicciones municipales, distritales o departamentales de la adopción por Acuerdo u Ordenanza de la Corporación correspondiente, y la presupuestación, administración y recaudo depende de lo definido en la ley que dispuso la cesión o la transferencia.
- Respecto de las fuentes exógenas la ley tiene un mayor grado de injerencia, con la natural pero justificada afectación de la autonomía fiscal de las entidades territoriales.

Las multas de tránsito son rentas exógenas

- La constitución dispuso que el Congreso por medio de Ley cumple la función de unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República. En razón a este mandato el Congreso tramitó y aprobó el Código Nacional de Tránsito y sus modificaciones. En esas leyes dispone las autoridades, los principios y sistemas de información, el régimen nacional de tránsito, las normas de comportamiento, sanciones y el procedimiento correspondiente.

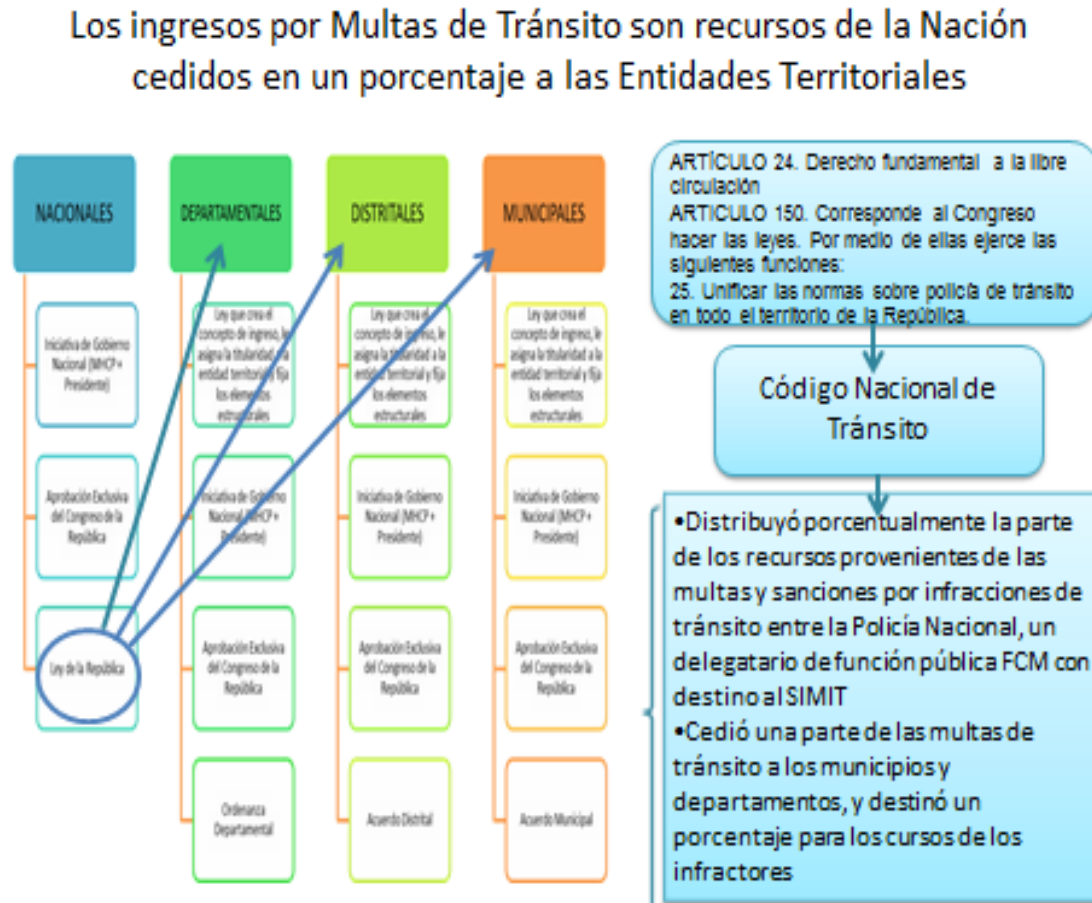
- Las multas por infracciones de tránsito son recursos que provienen del Código Nacional de Tránsito. La ley 769 de 2002 (y las leyes que lo modifican y adicionan) dispuso que las multas de tránsito se cedieran en parte a las entidades territoriales y a los recursos generados les asignó una destinación específica relacionada con la prevención y corrección de la conducta que generó la multa

- Las sanciones pecuniarias por infracciones al Código Nacional de Tránsito, son disposiciones legales de orden público y de interés social que se aplican en todo el territorio nacional, sin condición adicional a la entrada en vigencia de la Ley. Los Concejos y las Asambleas no tienen competencia para expedir para su jurisdicción códigos de policía de tránsito.

- Las multas por infracciones de tránsito son un recurso nacional cedido en parte a las entidades territoriales. Por consiguiente, las multas por infracciones de tránsito son una fuente exógena de las entidades territoriales.

Gráfico No. 5

Naturaleza Exógena de las Multas de Tránsito



Fuente: Federación Colombiana de Municipios – SIMIT, 2013

El Código Nacional de Tránsito Terrestre distribuye las competencias entre la Nación y las entidades territoriales, y ordena a los privados que asuman el cumplimiento de funciones como órganos de apoyo a las autoridades de tránsito.

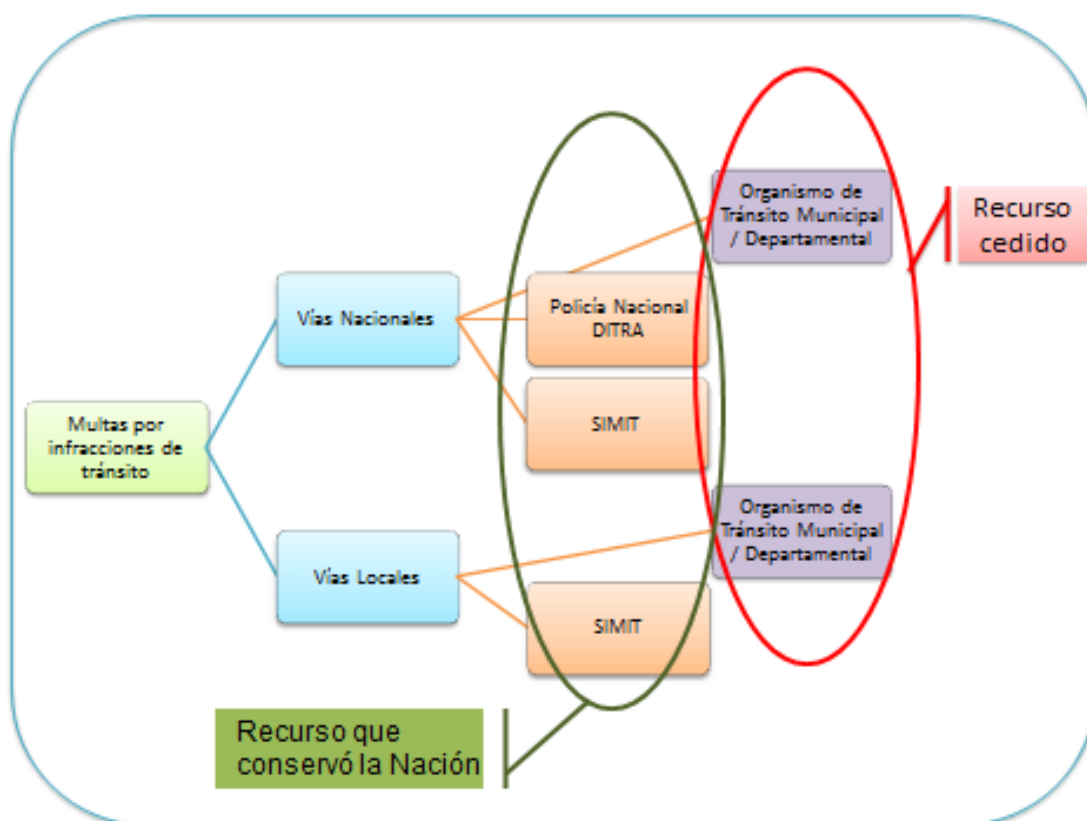
Para garantizar a todos los actores recursos para el cumplimiento de las funciones asignadas la Nación conserva para sí una parte de los ingresos por el pago de las multas de tránsito y

cede la parte restante a las entidades territoriales en cuya jurisdicción se comete la infracción.

De la parte no cedida a las entidades territoriales se distribuyen recursos para la Dirección de la Policía Nacional que cumple funciones de policía de tránsito en las vías nacionales, y recursos para el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito SIMIT a cargo de la Federación Colombiana de Municipios. Así mismo, de la parte cedida a las entidades territoriales le asigna un porcentaje a los centros de atención integral en los que se imparten los cursos sobre normas de tránsito a los infractores.

Gráfico No. 6

Distribución de los Ingresos por Multas de Tránsito



Fuente: FCM SIMIT 2013

Finalmente, es importante precisar que los infractores a las normas de tránsito pagan una sanción pecuniaria, independientemente del momento en que decidan cumplir con su obligación

Multa: Sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo disposición en contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes.

Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.

Artículo 2 de la Ley 769 de 2002.

De manera general se puede encontrar que el infractor puede pagar la sanción en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a. Se presenta ante la autoridad de tránsito competente en acatamiento de la orden de comparecer y una vez agotadas cada una de las etapas del proceso contravencional es declarado contraventor y posteriormente paga la multa de tránsito.
- b. Pone fin al proceso contravencional de manera anticipada, cuando voluntariamente⁴ decide cancelar la sanción pecuniaria que le corresponde a la infracción cometida, dándose cumplimiento al artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, que le permite al infractor que acepta la comisión de una infracción de tránsito, pagar su multa dentro de los términos establecidos y acceder a unos porcentajes de descuento sobre su valor total, con lo cual da lugar a que opere el fenómeno jurídico de asunción de las obligaciones por la aceptación de la imputación realizada y la suma ingresa a título de multa de tránsito⁵.

⁴ Es el ciudadano infractor quien decide porque la Ley así se lo permite, si conscientemente de su falta se declara contraventor a partir de la notificación efectuada a través del comparendo, y paga la multa de manera voluntaria y obtiene unos descuentos de ley por su pronto pago, o por el contrario decide si hace uso de su derecho legítimo de controvertir en audiencia, y esperar a que la administración, conforme las pruebas que obren dentro del proceso contravencional, decida en derecho sancionarlo o exonerarlo

⁵ (...) En cuanto a si los pagos que se realizan de forma voluntaria por parte del infractor, es decir, cuando sólo se tienen la orden de comparendo, no tienen el carácter de multa, debe decirse que sería ésta una interpretación que no guarda debida correspondencia y armonía con el texto íntegro de la norma, ya que dicha decisión es producto del ejercicio sancionatorio de la autoridad revestida para tal efecto, si la causa que la origina es producto de una infracción de tránsito, el resultado final,

- c. No acata la orden de comparecer en los términos fijados en la Ley, en este caso es la autoridad de tránsito quien en ejercicio del proceso contravencional, luego de transcurridos los 30 días de que trata el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, declara contraventor al ciudadano a través de acto administrativo sancionatorio, haciéndose exigible la obligación a partir de su ejecutoria, junto con los intereses moratorios a que haya lugar.

una vez sea pagada de forma voluntaria, será la aceptación de la falta y en consecuencia la aceptación de la sanción, lo que configura una multa” Contraloría General de la República, concepto 2007EE63573 del 27 de diciembre de 2007.

CAPÍTULO 2

PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL

De conformidad con lo previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto, además de los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución, al Sistema Presupuestal de los municipios, distritos y departamentos les aplican la totalidad de principios establecidos en la Ley. Dichos principios son: planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y sostenibilidad y estabilidad fiscal. Estos principios aplican a todos los órganos y dependencias de las administraciones territoriales. Cabe aclarar que por expresa disposición de la ley, no es aplicable el principio de inembargabilidad a las empresas industriales y comerciales o asimiladas.

Fuentes y Concordancias

DECRETO 111 DE 1996. ARTÍCULO 12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis (Ley 38/89, artículo 8°. Ley 179/94, artículo 4°.). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996). Modificado por la Ley 1473 de 2011, Artículo 7° que suprimió el principio de homeostasis presupuestal y estableció el de sostenibilidad y estabilidad fiscal.

DECRETO 111 DE 1996. ARTÍCULO 96. A las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del Estado, dedicadas a actividades no financieras, le son aplicables los principios presupuestales contenidos en la ley orgánica del presupuesto con excepción del de inembargabilidad. (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996).

Le corresponde al gobierno establecer las directrices y controles que estos órganos deben cumplir en la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos, así como de la inversión de sus excedentes.

El Ministro de Hacienda establecerá las directrices y controles que las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta dedicadas actividades financieras deben cumplir en la elaboración, aprobación, conformación y ejecución de sus presupuestos, esta función podrá ser delegada en el Superintendente Bancario (L. 179/94, art. 43).

2.1 Principio de Planificación

Este principio es determinante en la programación presupuestal de ingresos y de gastos, y consiste en que el Presupuesto General de los municipios, distritos y departamentos y los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales o asimiladas de las entidades territoriales, así como las modificaciones que a ellos se introduzcan, deben guardar concordancia con los contenidos de los respectivos Planes de Desarrollo; Planes Plurianuales de Inversiones; Marcos Fiscales de Mediano Plazo y sus Planes Financieros; Marcos de Gastos de Mediano Plazo y los Planes Operativos Anuales de Inversiones. Lo anterior en cumplimiento de lo previsto en las leyes 819 de 2003 y 1473 de 2011.

El Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, con sus establecimientos públicos y los presupuestos de las empresas industriales y comerciales o asimiladas de la entidad territorial, deben guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo Departamental, Distrital, o Municipal correspondiente, del MFMP con su Plan Financiero, con el MGMP y con el POAI. Además de la razonable concordancia con los demás instrumentos de planeación aplicables a las entidades territoriales como el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el Plan de Ordenamiento Minero Ambiental, POMA, el Plan

Departamental de Aguas para la Prosperidad, PDAP, el Plan de Gestión Integral de Residuos, PGIR, entre otros.

Las entidades estatales para cumplir con los objetivos y metas propuestos en el plan de desarrollo, y en sus planes estratégicos y de acción necesitan recursos que les permitan sostener la operación de los servicios, funcionalidades y bienes a su cargo, los gastos de funcionamiento de la administración, y realizar inversiones que tengan directa relación con su cometido misional. El recaudo de las multas de tránsito se convierte en una fuente que forma parte del acervo de recursos de que disponen las entidades nacionales y territoriales para cumplir las funciones y alcanzar las metas y objetivos de la seguridad vial en particular y de la administración del tránsito en general, fijadas en los planes sectoriales y de desarrollo.

Concordancias normativas

DECRETO 111 DE 1996. ARTÍCULO 13. PLANIFICACIÓN. El Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones (Ley 38/89, artículo 9°. Ley 179/94, artículo 5°). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996, Consultado el 16 de abril de 2011)

LEY 819 DE 2003. ARTÍCULO 6°. CONSISTENCIA DEL PRESUPUESTO PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES. El proyecto de Presupuesto General de la entidad territorial y los proyectos de presupuesto de las entidades del orden territorial con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta asimiladas a estas deberán ser consistentes con lo establecido en los literales a, b y c del artículo anterior. (Diario Oficial No. 45.243, de 9 de julio de 2003)

LEY 819 DE 2003. ARTÍCULO 5°. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA ENTIDADES TERRITORIALES. Anualmente, en los departamentos, en los distritos y municipios de categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el proyecto de presupuesto y debe contener como mínimo:

- a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4° de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5 de la Ley 179 de 1994;*
- b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2° de la presente ley, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad;*
- c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución; (...) (Diario Oficial No. 45.243, de 9 de julio de 2003)*

Ley 1473 de 2011. Artículo 8°. Marco de Gasto de Mediano Plazo. El Marco de Gasto de Mediano Plazo contendrá las proyecciones de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nación para un período de 4 años. El Marco de Gasto de Mediano Plazo se revisará anualmente.

El Gobierno Nacional reglamentará el Marco de Gasto de Mediano Plazo y definirá los parámetros y procedimientos para la cuantificación del gasto y la forma como concurrirán los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Cada propuesta de presupuesto de gastos deberá proveer la motivación, cuantificación y evaluación de los programas allí incluidos. (Diario Oficial No. 48121 de junio 5 de 2011).

2.2 Principio de Anualidad

Este principio es fundamentan en todas las etapas del ciclo presupuestal, tiene efectos en la programación, ejecución, modificación, cierre y control de ingresos y de gastos. Consiste en que el año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no pueden asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducan sin excepción.

Para la correspondiente vigencia fiscal no se pueden incluir en el presupuesto ingresos que no vayan a ser percibidos entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre así en la contabilidad financiera se causen en dicha vigencia.

De conformidad con lo previsto en la ley 819 de 2003, las apropiaciones deben programarse de tal forma que se ejecuten en su totalidad dentro de la vigencia, y no se pueden adquirir compromisos que superen en su ejecución la vigencia fiscal, sin contar previamente con la autorización correspondiente para comprometer vigencias futuras de conformidad con lo previsto en la ley y en los respectivos estatutos orgánicos del presupuesto de las entidades territoriales. Se entiende para estos efectos como ejecución el recibo a satisfacción de bienes servicios u obras o el cumplimiento de los requisitos correspondientes para los pagos de sentencias y demás pagos de carácter legal.

Concordancias Normativas

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTÍCULO 346. El Gobierno formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los primeros diez días de cada legislatura.

En la Ley de Apropriaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropriaciones. (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991)

DECRETO 111 DE 1996. ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996)

LEY 819 DE 2003. ARTÍCULO 8°. REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Inciso primero. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.

En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia,

previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes. (Diario Oficial No. 45.243, de 9 de julio de 2003)

DECRETO 1957 DE 2007. ARTÍCULO 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del CONFIS o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. (Diario Oficial 46644 de mayo 30 de 2007)

2.3 Principio de Universalidad

De conformidad con lo previsto en el artículo 345 de la Constitución Política, no se puede percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, así como, el presupuesto debe contener la totalidad de los ingresos y de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad puede efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro del Departamento, Distrito o Municipio, o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto, ni percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas de la respectiva entidad territorial.

Los estimativos de ingresos deben incluir el total de los ingresos provenientes de impuestos, rentas, recursos y rendimientos por servicios o actividades de los órganos y entidades incorporadas en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio y todos los recursos de capital que esperen recibir o reciban durante el año fiscal sin deducir los costos de su recaudo.

Concordancias Normativas

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTÍCULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos.

Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991)

DECRETO 111 DE 1996. ARTICULO 15. UNIVERSALIDAD. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto (Ley 38/89, artículo 11. Ley 179/94, artículo 55. Inciso 3°. Ley 225/95, artículo 22). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996).

2.4 Principio de Unidad de Caja

Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se constituye un fondo común del cual se atiende el pago de los gastos y la situación de fondos a los órganos, para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, salvo expresa excepción legal para recursos con destinación específica. En las entidades territoriales la excepción supera la regla, las rentas exógenas que corresponden a un porcentaje importante de los ingresos de los presupuestos tiene destinación específica.

Concordancias Normativas

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTICULO 359. No habrá rentas nacionales de destinación específica.

Se exceptúan:

- 1. Las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y municipios.*
- 2. Las destinadas para inversión social.*
- 3. Las que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías.*

(Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991).

DECRETO 111 DE 1996. ARTICULO 16. UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación. (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996).

LEY 715 DE 2001. ARTÍCULO 91. PROHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE CAJA. Los recursos del Sistema General de Participaciones no harán Unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. Igualmente, por su destinación social constitucional, estos recursos no pueden ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera.

Los rendimientos financieros de los recursos del sistema general de participaciones que se generen una vez entregados a la entidad territorial, se invertirán en el mismo sector para el cual fueron transferidos. En el caso de la participación para educación se invertirán en mejoramiento de la calidad. (Diario Oficial No 44.654 de 21 de diciembre de 2001).

2.5 Principio de Programación Integral

En virtud de este principio, todo programa presupuestal debe contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecución.

Para garantizar la efectividad de este principio no se puede incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, ni en el presupuesto, programas o proyectos de inversión que no se hallen previamente registrados y evaluados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, Distrital o Municipal.

Concordancias Normativas

DECRETO 111 DE 1996. ARTICULO 17. PROGRAMACIÓN INTEGRAL. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes.

PARÁGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecución (Ley 38/89, artículo 13). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996).

DECRETO 4730 DE 2005. ARTÍCULO 11. ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. Antes del 15 de julio, el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las secciones presupuestales, presentarán el Plan Operativo Anual de Inversiones para su aprobación por el Conpes. El Plan será elaborado con base en los resultados de los Comités Sectoriales de que trata el artículo 9º, incluyendo los proyectos debidamente

inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión y guardará consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. (Diario Oficial No. 46.135 de 28 diciembre de 2005).

2.6 Principio de Especialización

Las apropiaciones deben referirse en cada entidad u órgano de la administración departamental, distrital o municipal a su objeto y funciones, y se ejecutan estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

Fuentes y Concordancias

DECRETO 111 DE 1996. ARTÍCULO 18. ESPECIALIZACIÓN. Las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas (Ley 38/89, artículo 14, Ley 179/94, artículo 55, inciso 3°). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996).

2.7 Principio de Inembargabilidad

De conformidad con la ley son inembargables las cesiones y participaciones de que trata el Capítulo 4 del Título XII de la Constitución Política y demás bienes y derechos que de conformidad con el Código de Procedimiento Civil o cualquier otra ley no sean susceptibles de embargarse.

No obstante lo anterior, los funcionarios competentes deben adoptar las medidas conducentes para el pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetar en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos inembargables incorporados en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio incluidas las transferencias de la Nación, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, debe solicitar a la dependencia respectiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la constancia de inembargabilidad. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados.

Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias.

El Decreto 1101 de 2007 dispuso que los recursos que se manejan en cuentas maestras separadas para el recaudo y gasto y demás cuentas en los que se encuentren depositados los recursos de transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, y las cuentas de las entidades territoriales en que manejan recursos de destinación social constitucional, son inembargables en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, en la Ley 715 de 2001 y las demás disposiciones que regulan la materia.

No obstante lo anterior, los funcionarios competentes deben adoptar las medidas conducentes para el pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Como lo dispuso el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, la medida cautelar del embargo no aplica sobre los recursos del sistema general de participaciones, ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra. En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.

En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.

Procedimiento en caso de embargo sobre recursos embargables: En caso de embargo de recursos diferentes a los del Sistema General de Participaciones, SGP, los apoderados del Departamento, Distrito o Municipio en procesos ejecutivos, deben adelantar las acciones señaladas por el Ministerio de Interior y de Justicia, Dirección de Defensa Jurídica del Estado, agotando las actuaciones judiciales para la defensa de los recursos públicos en especial, verificando la procedencia de las medidas cautelares, la legalidad y formalidad de los títulos ejecutivos origen de los procesos ejecutivos, la jurisdicción y competencia del juez para conocer de la controversia y el del cumplimiento de las condiciones definidas en el Código Contencioso Administrativo, artículos 176 y 177.

Los apoderados del Departamento, Distrito o Municipio en procesos ejecutivos y los responsables del procesos presupuestal y de tesorería, deben tener en cuenta que el Juez deberá embargar primero el rubro de sentencias y conciliaciones, y en caso de que estos sean insuficientes, se procede al embargo de los recursos destinados al servicio público de que sea originario la obligación que se pretende ejecutar en el proceso.

Procedimiento en caso de embargo sobre recursos inembargables⁶: En caso de embargo de los recursos del SGP el servidor público, que reciba una orden de embargo, está obligado

⁶ LEY 1420 de 2010. ARTÍCULO 37. *El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados.*

Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias. (Diario Oficial No. 47.922 de 13 de diciembre de 2010).

DECRETO 1 DE 1984. ARTICULO 176. EJECUCIÓN. *Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. (Diario Oficial No. 36.439, del 10 de enero de 1984)*

a efectuar los trámites, de desembargo dentro de los tres días siguientes a su recibo. Para gestionar su desembargo, solicita, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza inembargable de los recursos, ver artículo 37 de la Ley 1420 de 2010.

La solicitud de constancia de inembargabilidad debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados. (Artículo 5º del Decreto 1101 de 2007). Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias.

La solicitud de desembargos de los recursos del Sistema General de Participaciones debe anexar las pruebas de que dichos recursos son de naturaleza inembargable, constituidas por las certificaciones expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el Decreto 1101 de 2007 y el Decreto 028 de 2008, y la certificación

DECRETO 1 DE 1984. ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este término.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presente la solicitud en legal forma.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998> En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo. (Diario Oficial No. 36.439, del 10 de enero de 1984)

(Concordancia Sentencias de la Corte Constitucional C-793 de 2002 y C-195 de 2005)

expedida por el tesorero Departamental, Distrital o Municipal, señalando la forma y porcentajes como se encuentran distribuidas las cuentas bancarias objeto de embargo.

En los procesos donde se resuelva negativamente la petición de desembargo se debe recurrir a las sentencias falladas; a la queja al superior; a las nulidades; o a la acción de tutela por vía de hecho. En los procesos en los que se detecten irregularidades la administración departamental, distrital o municipal debe proceder a solicitar la vigilancia judicial administrativa de las respectivas Salas Administrativas Seccionales con fundamento en el artículo 101 numeral 6º de la Ley 270 de 1996; sin perjuicio de solicitar investigación disciplinaria por infracción a los regímenes disciplinarios contra jueces y abogados ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales.

El Tesorero Departamental, Distrital o Municipal, cuando haga apertura de cuentas corrientes en entidades financieras para el manejo de recursos inembargables, debe dejar constancia del carácter inembargable de dichos recursos.

No obstante, corresponde a los gobernadores y alcaldes asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Departamento, Distrito o Municipio, para lo cual deberán adoptar las medidas fiscales y presupuestales que se requieran para garantizar los derechos de los acreedores y cumplir con el principio de finanzas sanas.

Concordancias Normativas

ARTICULO 19. INEMBARGABILIDAD. Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (Ley 38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos 6°, 55, inciso 3°). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996)

*LEY 715 DE 2001. ARTÍCULO 91. PROHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE CAJA. Los recursos del Sistema General de Participaciones no harán Unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. Igualmente, por su destinación social constitucional, **estos recursos no pueden ser sujetos de embargo**, titularización u otra clase de disposición financiera.*

Los rendimientos financieros de los recursos del sistema general de participaciones que se generen una vez entregados a la entidad territorial, se invertirán en el mismo sector para el cual fueron transferidos. En el caso de la participación para educación se invertirán en mejoramiento de la calidad. (Diario Oficial No 44.654 de 21 de diciembre de 2001)

DECRETO 1101 DE 2007. ARTÍCULO 1°. Los recursos del Sistema General de Participaciones, por su destinación social constitucional, no pueden ser objeto de embargo. En los términos establecidos en la Ley 715 de 2001, los recursos del Sistema General de Participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. (Diario Oficial No. 46.590 de 3 de abril de 2007)

LEY 1687 de 2013. ARTÍCULO 38. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar

los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la constancia de inembargabilidad. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados.

Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias. (Diario Oficial No. 49.001 de 11 de diciembre de 2013).

DECRETO 1 DE 1984. ARTICULO 176. EJECUCIÓN. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. (Diario Oficial No. 36.439, del 10 de enero de 1984).

DECRETO 1 DE 1984. ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

<Apertes tachados INEXEQUIBLES> Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales ~~durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria~~ y moratorias ~~después de este término.~~

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998> En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo. (Diario Oficial No. 36.439, del 10 de enero de 1984). (Concordancia Sentencias de la Corte Constitucional C-793 de 2002 y C-195 de 2005).

DECRETO 1101 DE 2007. ARTÍCULO 2°. Los recursos que se manejan en cuentas maestras separadas para el recaudo y gasto y demás cuentas en los que se encuentren

depositados los recursos de transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, y las cuentas de las Entidades Territoriales en que manejan recursos de destinación social constitucional, son inembargables en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, en la Ley 715 de 2001 y las demás disposiciones que regulan la materia.

En caso de que se llegare a efectuar un embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones el servidor público, que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales por concepto de participación para educación, participación para salud y para participación para propósito general, está obligado a efectuar los trámites, dentro de los tres días siguientes a su recibo, para solicitar su desembargo. (Diario Oficial No. 46.590 de 3 de abril de 2007).

DECRETO 1101 DE 2007. ARTÍCULO 3°. El servidor público una vez recibida la orden de embargo sobre los recursos de transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos; la constancia de inembargables de los recursos será solicitada a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo. (Diario Oficial No. 46.590 de 3 de abril de 2007).

DECRETO 1101 DE 2007. ARTÍCULO 4°. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá la constancia dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la solicitud. (Diario Oficial No. 46.590 de 3 de abril de 2007).

DECRETO 1101 DE 2007. ARTÍCULO 5°. La solicitud de constancia de inembargabilidad debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados. (Diario Oficial No. 46.590 de 3 de abril de 2007).

DECRETO 1101 DE 2007. ARTÍCULO 6°. La constancia de inembargabilidad de las cuentas maestras separadas, o de las cuentas de las Entidades Territoriales en las cuales estas manejen recursos de destinación social constitucional, las solicitará el servidor público, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de la medida cautelar en los términos del inciso final del artículo 38 de la Ley 1110 de 2006. (Diario Oficial No. 46.590 de 3 de abril de 2007).

DECRETO 028 DE 2008. ARTÍCULO 21. INEMBARGABILIDAD. <Apartes subrayadas condicionalmente exequibles Sentencia de la Corte Constitucional C-1154 de 2008> Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables.

Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes.

Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes. (Diario Oficial No. 46.867 de 10 de enero de 2008).

LEY 1687 DE 2013. ARTÍCULO 38. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la constancia de inembargabilidad. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados.

Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias. (Diario Oficial No. 49.001 de 11 de diciembre de 2013).

2.8 Principio de Coherencia Macroeconómica

El presupuesto del Departamento, Distrito o Municipio debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno Nacional en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República.

Concordancias Normativas

DECRETO 111 DE 1996. ARTÍCULO 20. COHERENCIA MACROECONÓMICA. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República (Ley 179/94, artículo 7°). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996)

2.9 Principio de Sostenibilidad y Estabilidad Fiscal

El presupuesto debe tener en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo a estructurales de la economía y debe ser una herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de una regla fiscal. Los presupuestos de los Departamentos, Distritos y Municipios se deberán hacer concordantes con las reglas fiscales previstas en las Leyes 358 de 1997, 549 y 550 de 1999, 617 de 2000 y 819 de 2003.

Concordancias Normativas

Ley 1473 de 2011. Artículo 7°. El artículo 8° de la Ley 179 de 1994 quedará así:

"SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD FISCAL. El presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo a estructurales de la economía y debe ser una herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de una regla fiscal". (Diario Oficial No. 48121 de junio 5 de 2011).

DECRETO 111 DE 1996. ARTICULO 21. HOMEOSTASIS PRESUPUESTAL. El crecimiento real del Presupuesto de Rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico (Ley 179/94, artículo 8º). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996).

Es indudable la estrecha relación entre la misión y funciones de la entidad, las fuentes de recursos para sostenerlas, y la programación de las metas y resultados a corto, mediano y largo plazo. En el actual contexto de la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestal, la variable determinante en la planeación de mediano y largo plazo es el comportamiento del ingreso, es decir, las fuentes de recursos y la capacidad de recaudo determinan el espacio fiscal para el gasto que se pretende ejecutar. En consecuencia, todo proceso de proyección

de la gestión pública implica la identificación de fuentes de recursos disponibles, las restricciones presupuestarias como relaciones de fuentes y usos, techos de gastos, prioridades sectoriales, rezago presupuestal, entre otras.

CAPÍTULO 3

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y DESTINACIÓN DE LOS INGRESOS POR MULTAS DE TRÁNSITO

En el primer capítulo se precisó que las multas de tránsito son recursos de la Nación cedidos en un porcentaje a las entidades territoriales y que por tanto son exógenos, lo que conlleva menor autonomía para su gestión y asignación. A su vez, se parte de la premisa que una multa de tránsito incluye todo pago que realizan los infractores de las normas de tránsito, por efecto de la sanción impuesta por la violación a las normas del Código Nacional de Tránsito, es decir, incluye los intereses por la mora en el pago de la multa.

Los efectos presupuestales de la administración de las multas de tránsito inician con el ejercicio de la competencia de control de tránsito en la jurisdicción territorial y la correspondiente imposición de sanciones. Esto quiere decir que las multas de tránsito conllevan gestión presupuestal en todo municipio, distrito o departamento que en su jurisdicción detecte infracciones al Código Nacional de Tránsito y emita órdenes de comparecer a los infractores. Desde dicho momento se generan efectos en todo el ciclo presupuestal, desde la programación hasta la ejecución y el control fiscal.

Así las cosas, para ejecutar los recursos provenientes del recaudo de multas de tránsito deben incluirse en el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad ejecutora correspondiente. En este contexto es necesario precisar la clasificación de las multas de tránsito tanto en el presupuesto de ingresos, como en presupuesto de gastos, con arreglo a las reglas de clasificación de la contabilidad presupuestal aplicables, lo que se presenta a continuación.

3.1 Clasificación del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital

Gráfico No. 7

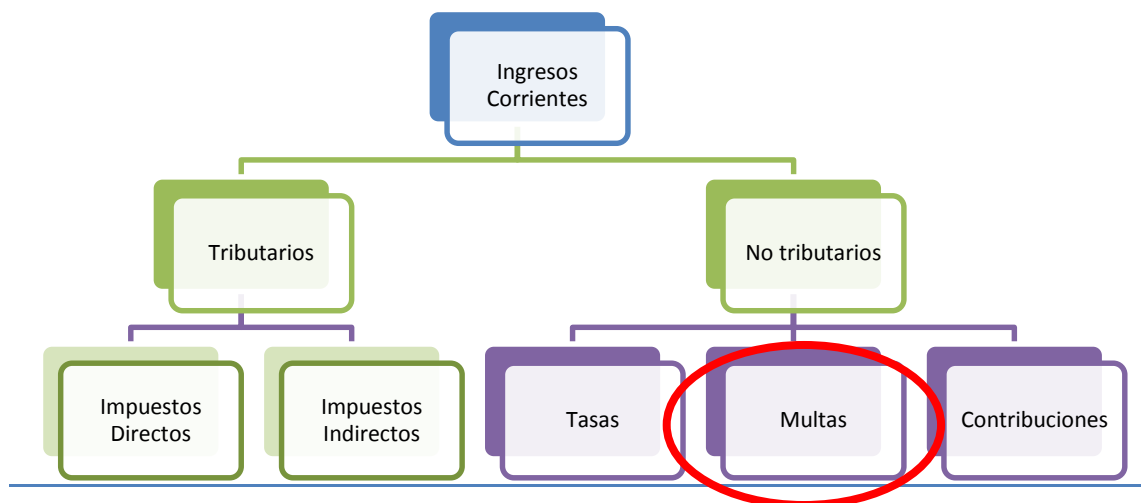
Cuentas Generales del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital



Fuente: Elaboración Propia 2014

El presupuesto de rentas contiene la estimación del recaudo de los ingresos corrientes de la Nación, Departamento, Distrito o Municipio, según corresponda, de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por entidades que se encuentren incluidas en el Presupuesto General correspondiente, de los fondos especiales, de los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos.

Gráfico No. 8
Ingresos Corrientes



Fuente: Elaboración propia 2014

Ingresos Corrientes: Son los recursos que perciben la Nación, el Departamento, el Distrito o el Municipio, en desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales, por concepto de la aplicación de impuestos, tasas, multas y contribuciones, siempre que no sean ocasionales. De acuerdo con su origen se identifican como tributarios y no tributarios.

- **Ingresos tributarios:** Conformados por pagos obligatorios al Gobierno, sin contraprestación, fijados en virtud de norma legal, provenientes de impuestos, directos o indirectos y tienen como destino atender los gastos que demanda el funcionamiento del Estado.
 - **Impuestos Directos:** Comprenden los tributos creados por norma legal que recaen sobre la renta o la riqueza de las personas, naturales o jurídicas, consultando la capacidad de pago de éstas. Se denominan directos porque dependen de la renta de cada persona.
 - **Impuestos Indirectos:** Son los tributos que recaen sobre la producción, extracción, venta, transferencias, arrendamiento o aprovisionamiento de bienes y prestación de servicios, así como sobre importaciones y exportaciones; y los impuestos específicos al consumo y a los servicios y los

que en general gravan una actividad y no consultan la capacidad de pago del contribuyente.

- **Ingresos no tributarios** Esta categoría incluye los ingresos del gobierno nacional, departamental, distrital ó Municipal que aunque son obligatorios, dependen de las decisiones o actuaciones de los contribuyentes o provienen de la prestación de servicios del Estado. En el grupo de los ingresos no tributarios se encuentran rentas que se originan por la prestación de un servicio público, la generación de un beneficio para unas personas naturales o jurídicas, la explotación de bienes o la participación en los beneficios de bienes o servicios, transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al presupuesto, pero que no corresponden a impuestos, como son las multas, las rentas contractuales, las transferencias, las tasas y las contribuciones. Este rubro incluye los ingresos originados por las tasas, multas y contribuciones.
 - **Tasas:** Las tasas son ingresos originados como contraprestación de servicios específicos, su objetivo es financiar el mismo servicio; se encuentran regulados por la comisión correspondiente y, a diferencia de los impuestos, por el pago se recibe a cambio un beneficio. En este tipo de fuente prima la característica del acuerdo de voluntades entre las partes, quien ofrece el bien o servicio, en este caso el Estado, y quien accede al mismo, que sería el usuario. El acuerdo de voluntades se materializa en una suscripción o conexión al servicio, como condición para dar inicio a la prestación. La tasa implica a su vez la medición del consumo y la fijación de la tarifa. Esta última está sometida a la metodología definida por las comisiones de regulación correspondiente. La tarifa debe ser suficiente para garantizar la recuperación de los costos medios de administración, operación, inversión y costos medios ambientales asumidos por el prestador en condiciones de eficiencia.

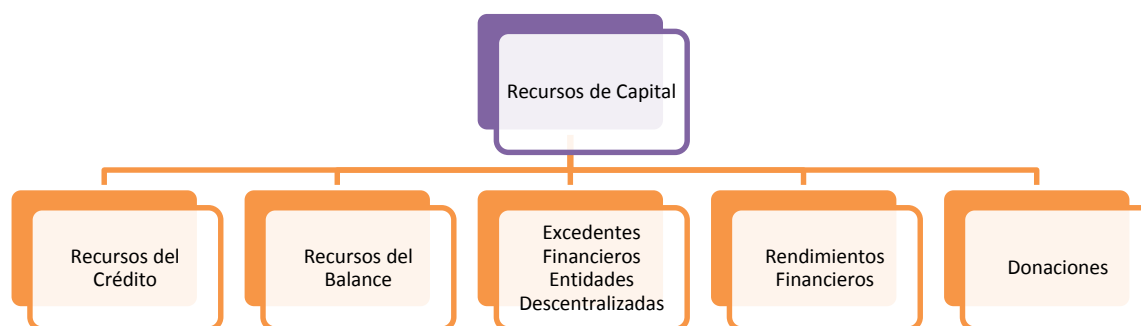
- **Multas:** Renta pública de carácter no tributaria, directa y corriente, que proviene de aplicar una sanción pecuniaria a las empresas y ciudadanos por el incumplimiento de una norma, de un acto administrativo o de una relación contractual. A continuación se listan las multas que forman parte de un presupuesto municipal
 - Multas de tránsito y transporte: Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones legales. Valores correspondientes a tránsito y transporte.
 - Multas de control fiscal: Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen por los organismos de control fiscal de la respectiva entidad territorial.
 - Multas de control disciplinario: Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones disciplinarias.
 - Multas de gobierno: Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones legales y cuya atribución para su imposición está conferida a las autoridades locales.
 - Sanciones urbanísticas: Las infracciones urbanísticas dan lugar a la aplicación de las sanciones a los responsables se gradúan de acuerdo con la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2 de la Ley 810 de 2003.
 - Multas por el registro de marcas y herretes: Se imponen por el incumplimiento de la obligación de registrar en las alcaldías respectivas los hierros que utilicen para la marca de sus ganados, de acuerdo a lo dispuesto en los decretos 1372 de 1933 y 1608 de 1933.

- Multas establecidas en el Código Nacional de Policía: Sanciones pecuniarias establecidas en el Decreto 1355 de 1970 tales como las multas por el incumplimiento de medidas preventivas en el manejo de animales, multas a los exhibidores de películas o por contravenciones especiales etc.
 - Multas establecimientos de comercio: Son las multas que se imponen por la ocurrencia de los hechos sancionados relativos al funcionamiento de establecimientos de comercio en los municipios establecidas en la ley 232 de 1995.
 - Intereses moratorios: Forman parte de las sanciones pecuniarias y corresponden al valor recaudado por concepto de los intereses por la mora en el pago de mora en el pago de obligaciones.
 - Sanciones tributarias: Son sanciones pecuniarias relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias según el respectivo impuesto, y en aplicación a lo dispuesto en el Estatuto Tributario de cada entidad territorial.
- **Contribuciones** Las contribuciones especiales establecidas por ley, son obligaciones de pago que recaen en las personas naturales o jurídicas que se benefician por una obra o acción del Estado. Siendo determinable el tamaño del gasto en que incurre el Estado para generar los beneficios, e individualizables los beneficiados por dicha acción. Las contribuciones tienen las siguientes características: (i) surgen de la realización actual o potencial de obras públicas o actividades estatales de interés colectivo, en donde necesariamente debe existir un beneficio para un individuo o grupo de individuos; (ii) Se trata de una prestación que reconoce una inversión estatal, por lo que su producto está destinado a su financiación; (iii) La prestación que surge a cargo del contribuyente es proporcional al beneficio obtenido.

Contribuciones Parafiscales: Son gravámenes creados por ley, que afectan a un sector social o económico específico, originando la obligación de pagar al ente que los administra, la recuperación de los costos de los servicios que presta o de mantener la participación de los beneficios que se les proporcionan. Dicha contribución se establece para el cumplimiento de funciones del Estado o para desarrollar actividades de interés general, la cual podrá ser manejada y ejecutada por órganos públicos o por particulares, de acuerdo a lo establecido en la ley que las crea. Los recursos recaudados solo podrán ser utilizados en el objeto para el que fueron creados, así como sus rendimientos y excedentes financieros. En el Presupuesto General de la Nación, Departamento, Distrito o Municipio según corresponda se incluirán únicamente las contribuciones parafiscales que sean ejecutadas por los órganos que lo conforman.

Fondos Especiales: Son ingresos creados por ley para la prestación de un servicio público específico, así como aquellos destinados a fondos sin personería jurídica.

Gráfico No. 9
Recursos de Capital



Fuente: Elaboración propia 2014

Recursos de Capital: Los recursos de capital son ingresos extraordinarios que percibe la Nación, Departamento, Distrito o Municipio; comprenden: Los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, la Asamblea Departamental o el Concejo Distrital o Municipal, según corresponda; la enajenación de activos, recuperación de activos y demás recursos del balance; los rendimientos financieros; el diferencial cambiario, las donaciones, los excedentes financieros de los establecimientos públicos y de las Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de Economía Mixta (y las utilidades netas del Banco de la República para el caso del Presupuesto General de la Nación).

- **Recursos del Crédito:** Son los ingresos provenientes de empréstitos con vencimiento mayor a un año concedidos directamente a la Nación, el Departamento, Distrito o Municipio. De acuerdo con su fuente, se clasifican en internos y externos. La incorporación en el Presupuesto General
- **Recursos del Balance:** Comprenden la enajenación de activos, la recuperación de cartera, la cancelación de reservas, los reintegros y recuperaciones, y el superávit del ejercicio anterior.
 - Enajenación de Activos: Comprende los recursos provenientes del traslado de derecho y dominio parcial o total de activos con destino a la financiación del presupuesto.
 - Recuperación de Cartera: Son los recursos provenientes del cobro de la cartera de la Nación Departamento, Distrito o Municipio.
 - Reintegros y Recuperaciones: Estos recursos corresponden a los montos que se reintegran al Tesoro Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, según correspondan.
 - Superávit del ejercicio anterior: corresponde a los saldos de recursos no ejecutados en anteriores vigencias fiscales.

- **Excedentes Financieros Entidades Descentralizadas:** Corresponde a los recursos provenientes de las utilidades y de los excedentes financieros de las entidades descentralizadas, de las empresas industriales y comerciales del Estado, de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas con destino a al Presupuesto General de la Nación, del Departamento, del Distrito o del Municipio según corresponda con arreglo a quien pertenezca o quien tenga participación en la empresa descentralizada.
- **Rendimientos Financieros:** Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores y se clasifican en intereses y corrección monetaria.
- **Las donaciones:** Son ingresos sin contraprestación pero con la destinación que establezca el donante, recibidos de otros gobiernos o de instituciones públicas o privadas de carácter nacional o internacional. Los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsables, se incorporan al presupuesto como donaciones de capital, previa certificación de su recaudo expedido por el órgano receptor. Su ejecución se realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República.

Gráfico No. 10

Ingresos de los Establecimientos Públicos



Fuente: Elaboración propia 2014

Ingresos de los Establecimientos Públicos, que comprenden: Las Rentas Propias que son los ingresos corrientes obtenidos en el desarrollo de las actividades misionales; los Recursos de Capital, que son todos los ingresos provenientes de los créditos con vencimiento superior a un año; los recursos del balance, los rendimientos financieros, el diferencial cambiario y las donaciones. Los ingresos corrientes de los establecimientos públicos que provienen de transferencias corrientes de la administración central del Distrito, no se computan como Ingresos del Establecimiento Público en el presupuesto de rentas y recursos de capital del Distrito para evitar la doble contabilización del recurso. Estas transferencias son un ingreso corriente del Establecimiento Público que se incluye en el anexo del decreto de liquidación y se toma en cuenta para efectos de la presupuestación de los gastos y para las operaciones financieras del mismo.

3.2 Clasificación del Presupuesto de Gastos o Apropriaciones

Gráfico No. 11

Clasificación del Presupuesto de Gastos



Fuente: Elaboración propia 2014

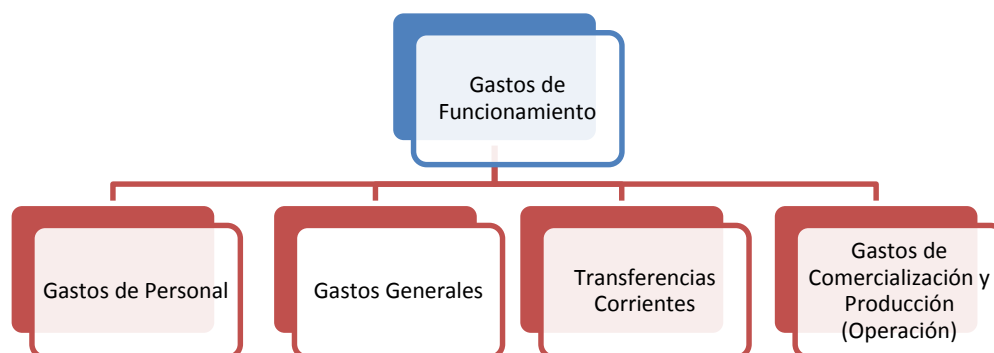
El presupuesto de gastos o apropiaciones se compone de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión. Cada uno de estos gastos se presenta clasificado por cada sección⁷, si corresponde a la naturaleza y funciones del respectivo órgano o fondo, de acuerdo con lo previsto en el principio de especialización del gasto. En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se puede incluir gastos con destino al servicio de la deuda, toda vez que éstos están considerados en un grupo aparte dentro del presupuesto.

En el plan de cuentas actual del presupuesto de gastos se observan 5 niveles que son:

- **Tipo de gasto:** Corresponde a los tres grandes conceptos presupuestales y agrupa todas las cuentas de gastos que conforman cada uno de estos conceptos.
- **Cuenta:** Es un nivel agrupador del gasto por tipo de gasto genérico, tales como, gastos de personal, gastos generales, gastos de operación, etc.
- **Objeto del gasto:** Están compuestos por las apropiaciones que detallan los gastos asociados a la naturaleza de cada cuenta, agrupando por subclasificaciones de gastos, tales como: sueldos personal de nómina, contribuciones inherentes a la nómina, personal indirecto, adquisición de bienes y servicios, etc.
- **Ordinal:** Está conformado por apropiaciones que definen en detalle un gasto, el cual corresponde al autorizado por la ley, tales como, sueldos, primas, horas extras, indemnizaciones, compra de equipos, materiales y suministros, arriendos, servicios público, etc.
- **Subordinal:** Define el máximo nivel de detalle de un gasto de acuerdo a la ley que lo crea, tales como, asignaciones básicas, primas de navidad, acueducto, etc.

⁷ Decreto 568 de 1996 Artículo 14. El proyecto de presupuesto de gastos se presentará al Congreso clasificado en secciones presupuestales distinguiendo entre cada una los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. Los gastos de inversión se clasificarán en programas y subprogramas. (..)

Gráfico No. 12
Gastos de Funcionamiento



Fuente: Elaboración propia 2014

Gastos de funcionamiento: Corresponde a todas las erogaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones y la ejecución de los planes de los órganos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, el Departamento, el Distrito o el Municipio. En todo caso, constituye gasto de funcionamiento todo gasto recurrente, con excepción de aquellos que la ley autoriza a clasificar o financiar con recursos de inversión. Las entidades descentralizadas que producen bienes o servicios deben contar en los gastos de funcionamiento con una cuenta para los gastos de operación. De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la ley 617 de 2000 y para los efectos de dicha Ley, los gastos de publicidad se computan como gastos de funcionamiento, independientemente de la fuente de financiación. Con fundamento en las normas el plan de cuentas del presupuesto de gastos⁸, las cuentas de los gastos de funcionamiento son:

Gastos de Personal

- Servicios personales asociados a la nómina

⁸ Este plan corresponde al registrado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación

- Servicios personales indirectos
- Contribuciones inherentes a la nómina al sector público y privado

Gastos Generales

- Adquisición de bienes y servicios
- Impuestos y multas

Transferencias Corrientes

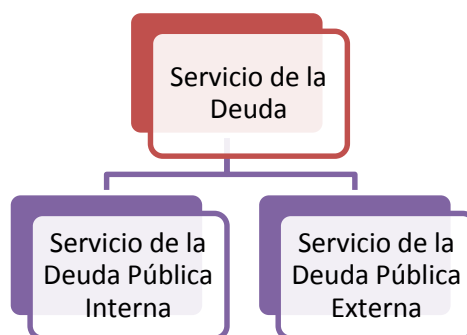
- Transferencias por convenios con el sector privado.
- Transferencias al sector público.
 - Administración pública central
 - Empresas públicas nacionales no financieras
 - Empresas públicas nacionales financieras
 - Departamentos
 - Empresas públicas departamentales no financieras
 - Empresas públicas departamentales financieras
 - Municipios
 - Empresas públicas municipales no financieras
 - Empresas públicas municipales financieras
 - Otras entidades públicas del orden territorial.
- Sistema General de Participaciones (Aplica para el Presupuesto General de la Nación)
 - Participación para educación.
 - Participación para salud.
 - Participación para agua y saneamiento básico.
 - Participación para propósito general.
 - Asignaciones especiales.
- Transferencias de previsión y seguridad social.
 - Pensiones y jubilaciones.
 - Cesantías.
 - Otras transferencias de previsión y seguridad social.

- Otras transferencias.
 - Sentencias y conciliaciones.
 - Fondo de compensación interministerial (Aplica para el Presupuesto General de la Nación).
 - Destinatarios de las otras transferencias corrientes.

Gastos de Comercialización y Producción (Operación)

- Comercial
 - Compra de bienes y servicios.
 - Otros gastos.
- Industrial
 - Compra de bienes y servicios.
 - Otros gastos.
- Agrícola
 - Compra de bienes y servicios
 - Otros gastos.

Gráfico No. 13
Servicio de la Deuda



Fuente: Elaboración propia 2014

Servicio de la deuda pública: El presupuesto del servicio de la deuda pública comprende las erogaciones por concepto de amortización, intereses, comisiones y gastos, para cubrir las obligaciones que se contraen en operaciones de crédito público pagaderas en moneda nacional o extranjera; el servicio de la deuda se clasificará en deuda interna y la deuda externa.

Se incluye en el servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a cargo de la Nación, del Departamento, del Distrito, o del Municipio según corresponda, así como los bonos pensionales en los términos que ordene la Ley y los reglamentos. Con fundamento en las normas el plan de cuentas del presupuesto de gastos⁹, las cuentas del Servicio de la Deuda son:

Servicio de la Deuda Pública Interna

- Amortización Deuda Pública Interna
 - Nación
 - Departamentos
 - Municipios
 - Proveedores
 - Entidades Financieras
 - Títulos valores
- Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública Interna
 - Nación
 - Departamentos (Institutos de Fomento Departamental)
 - Municipios (Institutos de Fomento Municipal)
 - Proveedores
 - Entidades Financieras
 - Títulos valores

Servicio de la Deuda Pública Externa

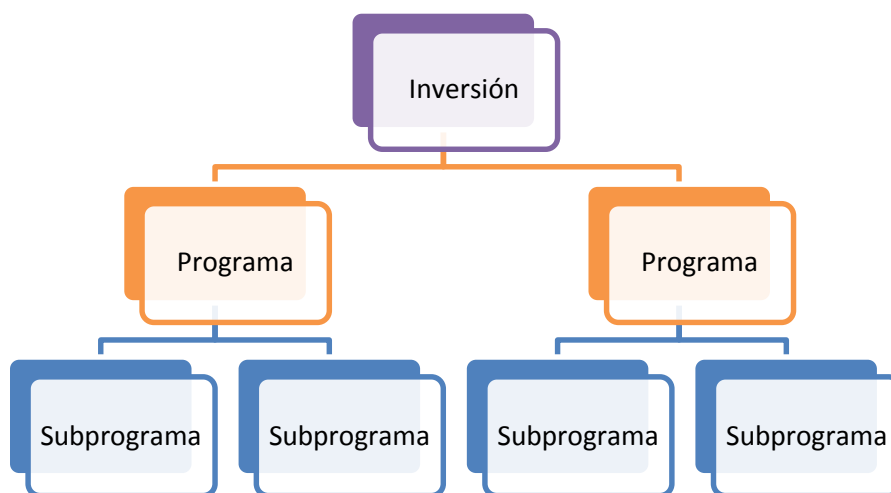
- Amortización Deuda Pública Externa

⁹ Este plan corresponde al registrado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación

- Banca Comercial
 - Banca de Fomento
 - Gobiernos
 - Organismos Multilaterales
 - Proveedores
 - Títulos valores
 - Cuenta especial de deuda externa.
- Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública Externa
- Banca Comercial
 - Banca de Fomento
 - Gobiernos
 - Organismos Multilaterales
 - Proveedores
 - Títulos valores
 - Cuenta especial de deuda externa.

Gráfico No. 14

Inversión



Fuente: Elaboración propia 2014

Gastos de inversión: Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles de causar rendimientos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social y los definidos como tales en los programas y subprogramas registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la Nación, del Departamento, del Distrito, o del Municipio según corresponda.

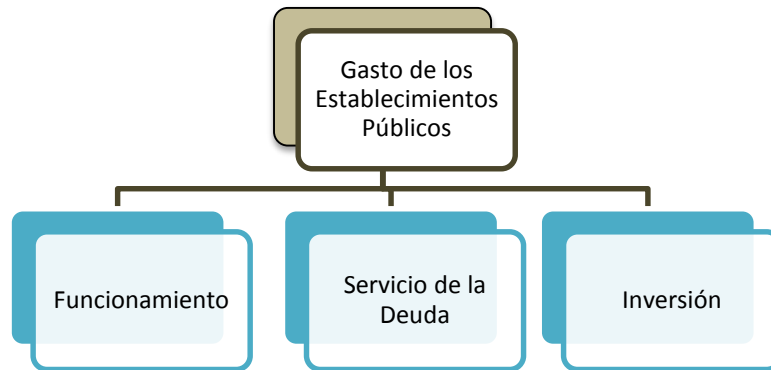
Al elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto, programa los recursos recibidos del Sistema General de Participaciones, cumpliendo con la destinación específica establecida para ellos y articulándolos con las estrategias, objetivos y metas del Plan de Desarrollo. En dichos documentos, incluyen indicadores de resultados que permiten medir el impacto de las inversiones realizadas con éstos en los términos de la Ley 715 de 2001. Con fundamento en las normas el plan de cuentas del presupuesto de gastos¹⁰, las cuentas de la inversión son:

Programas de Inversión

- Subprogramas de inversión
 - Proyecto de Inversión

¹⁰ Este plan corresponde al registrado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación

Gráfico No. 15
Gastos de los Establecimientos Públicos



Fuente: Elaboración propia 2014

Gastos de los establecimientos públicos: El presupuesto de gastos de los establecimientos públicos se compone de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y gastos de inversión y se clasifica en la forma descrita anteriormente. En su incorporación al Presupuesto General de la Nación, del Departamento, del Distrito o del Municipio según corresponda, se descuentan los gastos financiados con aportes del sector central.

Clasificación del déficit: El déficit de la vigencia anterior se debe incluir en el presupuesto clasificándolo según la naturaleza del gasto que le dio origen, en funcionamiento o inversión, y se denominará de acuerdo al objeto del gasto, antecediendo la palabra déficit.

3.3 Secciones Presupuestales

Gráfico No. 16

Secciones del Presupuesto Municipal y Departamental



Fuente: Elaboración propia 2014

Secciones del Presupuesto General de la Nación, del Departamento, del Distrito o del Municipio. Las secciones presupuestales fueron definidas por la Ley Orgánica del Presupuesto para la nación¹¹ y las entidades territoriales¹². Las secciones del Presupuesto

¹¹ **Decreto 111 de 1996** "V. Del Presupuesto de Gastos o Ley de Apropriaciones.

Artículo 36. El Presupuesto de Gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión.

Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes secciones que corresponderán a: la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, una (1) por cada Ministerio, Departamento Administrativo y Establecimientos Públicos, una (1) para la Policía Nacional y una (1) para el Servicio de la Deuda Pública. En el proyecto de presupuesto de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversión, clasificado según lo determine el Gobierno Nacional.

En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrán incluir gastos con destino al servicio de la deuda (Ley 38 de 1989, art. 23, Ley 179 de 1994, art. 16).

¹² **Decreto 111 de 1996. Artículo 110.** *Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cuál hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo*

General de Distritos o Municipios son: Concejo, Personería, Contraloría (si aplica), Alcaldía y sus dependencias, una (1) por cada Fondo Especial, y una (1) por cada Establecimiento Público. Las secciones del Presupuesto General del Departamento son: Asamblea Departamental, Contraloría Departamental, Gobernación y sus dependencias, una (1) por cada Fondo Especial, y una (1) por cada Establecimiento Público.

La principal característica de las secciones presupuestales es que en ellas recae la capacidad de contratación. Para los efectos previstos en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, del Departamento, del Distrito, o del Municipio, tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cuál hacen parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la Ley.

Estas facultades están en cabeza del jefe de cada órgano quien puede delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y deben ser ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes. (Ley 38 de 1989, artículo 91. Ley 179 de 1994, artículo 51, Decreto 111 de 1996, artículo 110).

A nivel Territorial tienen capacidad para ordenar gastos y contratar las apropiaciones incluidas en la respectiva sección: La Contraloría Departamental, Distrital o Municipal en

de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.

En la sección correspondiente a la Rama Legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba indicada y de manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; igualmente, en la sección correspondiente a la rama judicial serán ejercidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades las Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales, las Entidades Territoriales, Asambleas y Concejos, las Contralorías y Personerías Territoriales y todos los demás órganos estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica:

En todo caso, el Presidente de la República podrá celebrar contratos a nombre de la Nación (Ley 38 de 1989, artículo 91. Ley 179 de 1994, artículo 51). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996, Consultado el 16 de abril de 2011)

cabeza del contralor; La Personería Distrital o Municipal, en cabeza del personero, La Asamblea Departamental en cabeza del presidente de la Asamblea; El Concejo Distrital o Municipal en cabeza del presidente del Concejo, y los órganos departamentales, distritales o municipales de cualquier nivel que tengan personería jurídica, en cabeza de su representante legal.

Finalmente, para efectos de la buena gestión del presupuesto de rentas y recursos de capital se deben observar los siguientes conceptos que se derivan de las reglas fiscales aplicables a las entidades territoriales, en especial de la Ley 617 de 2000 y que fueron definidos por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público¹³:

A los impuestos de manera general se les aplica el principio constitucional de ser de libre destinación, es decir que solo de manera excepcional y solo por el tiempo que dure las condiciones que llevaron a ello, el legislador puede dar destinación específica a los impuestos que cree o que modifique.

Ingresos Corrientes de Libre Destinación: Son aquellos recursos cuyo uso no está direccionado desde la Constitución, la Ley o acto administrativo de carácter general de la entidad territorial. Están constituidos por los ingresos tributarios de titularidad de la entidad territorial, con arreglo al marco legal vigente y al Estatuto Tributario de la entidad territorial. En los municipios de categoría 3, 4, 5 y 6 se puede contar además con el 42% de propósito general del Sistema General de Participaciones.

Ingresos con Destinación Específica: Se trata de aquellas fuentes de ingresos cuyo recaudo ha sido destinado desde la Constitución, la Leyes de la República y en algunos casos desde acuerdos u ordenanzas, a financiar sectores específicos normalmente en inversión.

¹³. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – DIRECCIÓN DE APOYO FISCAL. Guía Metodológica para la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo en Entidades Territoriales. 2004

Con destinación forzosa a inversión: Es el caso de los recursos del Sistema General de Participaciones que han sido orientados exclusivamente a sufragar gasto social en educación y salud, agua potable y saneamiento básico, cultura, recreación, deporte y FONPET.

Reasignables: Son aquellos recursos como las regalías la sobretasa al ACPM, el impuesto al transporte de hidrocarburos, las estampillas, el componente de libre inversión de la participación de propósito general del sistema general de participaciones o el producto de la venta de activos, entre otros, que han sido destinados por la Ley para financiar gastos de inversión y otro tipo de gasto específico, pero que se diferencian de los de forzosa inversión porque el artículo 12 de la Ley 617 de 2000 autorizó a reorientarlos para financiar saneamiento fiscal de las entidades territoriales siempre y cuando se cumplan con ciertas reglas que tienen que ver con la adopción formal de un programa de saneamiento fiscal y financiero en el que sustente la necesidad y conveniencia de reorientar dichas rentas.

3.4 Fuentes y Usos de los Ingresos por Multas de Tránsito

Para dar inicio a este, acápite es necesario precisar que de manera general las multas son sanciones pecuniarias que se imponen por la violación de las normas y que tienen como propósito generar estímulos adecuados para el cumplimiento de las normas por todos los habitantes. Es por ello que las multas con su naturaleza sancionatoria, no pueden ser administradas como cualquier otra fuente ordinaria de recursos para el normal funcionamiento de la administración pública, a pesar de que se clasifiquen en el presupuesto en el mismo grupo de los ingresos corrientes.

Para una buena gestión de recaudo y uso de las multas de tránsito es importante tener presente:

Las multas de tránsito son sanciones pecuniarias en represión de una conducta socialmente reprochable

Las multas de tránsito son verdaderas sanciones que tienen como propósito desestimular en conductores, peatones y demás actores del tránsito, las conductas que vulneran los derechos a la libre circulación, a la integridad física, y a la vida de todos los habitantes en Colombia.

Las multas de tránsito no tienen relación alguna con la capacidad económica del infractor y no deben ser tratadas como créditos civiles transables

No está en poder del sujeto pasivo – infractor la transacción del monto de la misma o la posibilidad de negociar su imposición, así como no podría éste -pese a una eventual aquiescencia del Estado- ceder su crédito a un particular distinto, pues la finalidad de la multa es la de castigar al infractor de la ley.

Las multas de tránsito no es una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por la violación al Código de Tránsito

En la eventualidad que el sancionado (una vez agotado el debido proceso) incumpla la obligación de cancelar la multa, el Estado se encuentra legitimado para el cobro de la misma y en nombre de la sociedad debe proceder a realizarlo coactivamente.

Las entidades territoriales tienen competencia de cobro coactivo. En los Departamentos respecto de las funciones y recursos de la administración central, el poder del cobro coactivo reside en el Gobernador quien lo puede delegar en su Tesorero, o quien haga sus veces. En las entidades descentralizadas del Departamento para los asuntos de su competencia el cobro coactivo reside en el Representante Legal de la entidad y lo puede delegar en su Tesorero, o quien haga sus veces.

En los Distrito respecto de las funciones y recursos de la administración central, el poder del cobro coactivo reside en el Alcalde Distrital quien lo puede delegar en su Tesorero, o quien haga sus veces. En las entidades descentralizadas del Distrito para los asuntos de su competencia el cobro coactivo reside en el Representante Legal de la entidad y lo puede delegar en su Tesorero, o quien haga sus veces.

En los Municipios respecto de las funciones y recursos de la administración central, el poder del cobro coactivo reside en el Alcalde quien lo puede delegar en su Tesorero, o quien haga sus veces. En las entidades descentralizadas del Municipio para los asuntos de su competencia el cobro coactivo reside en el Representante Legal de la entidad y lo puede delegar en su Tesorero, o quien haga sus veces.

La destinación de los recursos provenientes de multas de tránsito, se determina por la Ley Estatutaria de Tránsito 769 de 2002 y sus modificaciones, de manera general los recursos que se recauden por dicho concepto se destinan a prevenir las violaciones a las normas de tránsito, a detectar las infracciones y a educar a los infractores.

Como se señala en el primer capítulo del presente documento, la ley distribuye las competencias de tránsito entre la Nación y las entidades territoriales, y ordena a los privados que asuman el cumplimiento de funciones como órganos de apoyo a las autoridades de tránsito. Para garantizar a todos los actores recursos para el cumplimiento de las funciones asignadas la Nación conserva para sí una parte de los ingresos por el pago de las multas de tránsito, entre los que se cuentan los porcentajes de recursos destinados a las funciones de apoyo que cumplen los particulares y cede la parte restante a las entidades territoriales en cuya jurisdicción se comete la infracción para que ejerzan el rol de autoridad de tránsito en su jurisdicción.

De la parte no cedida a las entidades territoriales, se distribuyen recursos para la Dirección de la Policía Nacional que cumple funciones de policía de tránsito en las vías nacionales, y recursos para el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito SIMIT a cargo de la Federación Colombiana de Municipios. Así mismo, de la parte cedida a las entidades territoriales se le asigna un porcentaje a los centros de atención integral en los que se impartan los cursos sobre normas de tránsito a los infractores.

La Ley determinó la cesión de parte de los recursos provenientes del pago de las multas de tránsito a las entidades territoriales que corresponde a porcentajes diferentes según el tipo de vía en la que se cometa la infracción, así:

Si la infracción se comete en vía diferente a las nacionales, el noventa por ciento (90%) le corresponde a la autoridad territorial de tránsito de la jurisdicción, y el diez por ciento restante (10%) tiene destino a la función pública denominada sistema integrado de Información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito SIMIT a cargo de la Federación Colombiana de Municipios.

Si la infracción se comete en vías nacionales, se descuenta el diez por ciento (10%) asignado por el legislador a la función pública SIMIT a cargo de la Federación Colombiana de Municipios, y el valor resultante se distribuye en un 50% para la Policía Nacional – Dirección Nacional de Tránsito y el 50% restante para la autoridad territorial de tránsito en cuya jurisdicción se cometió la infracción.

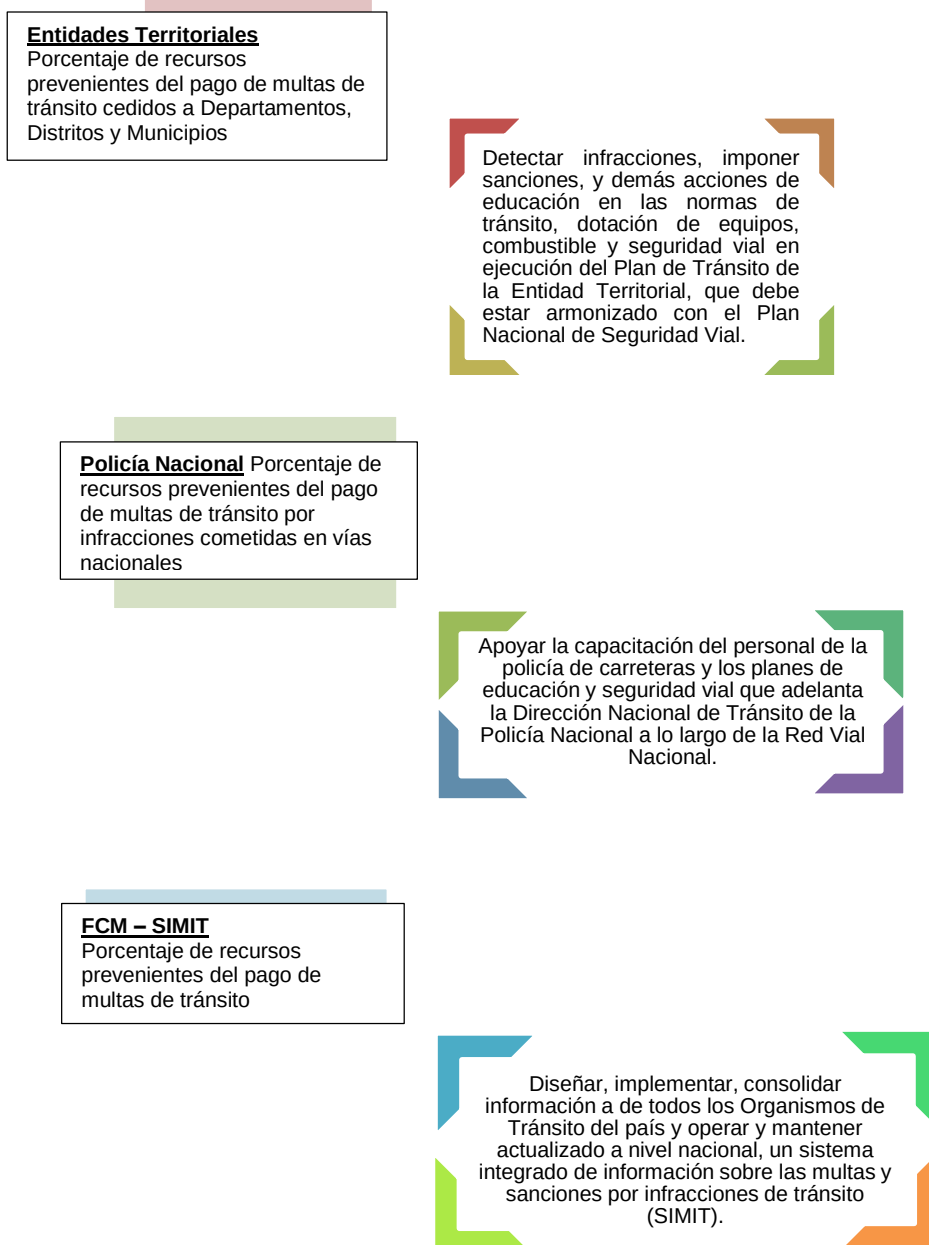
En los dos casos anteriores, cuando el infractor cumple las condiciones fijadas en el Código Nacional de Tránsito puede dar por cumplido el debido proceso reconociendo que cometió la infracción con el pago en términos de la multa y la realización de un curso, caso en el cual un porcentaje del valor de la multa que paga el infractor se destina al Centro Integral de Atención que impartió el curso de las normas de tránsito, disminuyéndose así los recursos que corresponden a la entidad territorial competente, salvo que sea ésta la que imparta el curso correspondiente, en las condiciones y términos definidas por la Ley y los reglamentos.

El recaudo de las multas de tránsito se convierte en una fuente que forma parte del acervo de recursos de que disponen las entidades nacionales y territoriales para cumplir las funciones y alcanzar las metas y objetivos de la seguridad vial en particular y de la administración del tránsito en general, con arreglo a las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, en ejecución de las acciones contenidas en los Planes de Tránsito de las

Entidades Territoriales, en el Plan Estratégico del SIMIT y en el Plan Nacional de Seguridad Vial.

Gráfico No. 17

Destinación de los Ingresos por Multas de Tránsito



Fuente: Elaboración propia 2014

CAPÍTULO 4

SISTEMA PRESUPUESTAL

Tradicionalmente se le había asignado al presupuesto anual el poder de único orientador del ejercicio financiero municipal, desconociendo su participación en el sistema presupuestal y su papel de articulador con el proceso de planeación. Esto generó amplios márgenes de improvisación y error en el manejo financiero departamental, distrital y municipal con resultados fiscales deficitarios no solamente por acumulación de acreencias, sino por los pobres resultados del gasto público en la transformación de la calidad de vida de sus comunidades.

Es importante presentar el Presupuesto General de la Nación, el Departamento, el Distrito, o el Municipio en el contexto de los demás instrumentos del sistema presupuestal que tienen por objetivos¹ el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto, y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, según corresponda.

Componentes del sistema presupuestal: La principal diferencia en la conformación de los sistemas presupuestales de la Nación y de las entidades territoriales es el Marco de Gasto de Mediano Plazo que aplica a Nación, y no es obligatorio para Departamentos Distritos y Municipios. En adelante se desarrollarán los componentes del sistema presupuestal para entidades territoriales.

Gráfico No. 18

Sistema Presupuestal



Fuente: Elaboración propia 2014

4.1 Marco Fiscal de Mediano Plazo

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, es un instrumento de planeación financiera departamental, distrital y municipal, con el cual se busca garantizar la financiación del Plan de Desarrollo del Departamento, Distrito o Municipio, según corresponda, realizar seguimiento a la gestión fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas territoriales.

En la ley 819 de 2003 de responsabilidad fiscal, se somete todo el proceso presupuestal al MFMP, instrumento que fija las metas de superávit primario para 10 años. El efecto vinculante del marco es sobre todos los proyectos de Ordenanza o Acuerdo que se tramiten en la Asamblea o en el Concejo. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ordenanza o acuerdo, según corresponda, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con las metas del MFMP del Departamento, Distrito o Municipio. Para estos propósitos, debe incluirse expresamente en

la exposición de motivos y en las respectivas ponencias de trámite los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

Desde el año 2005, cada uno de los Departamentos, Distritos y Municipios deben tener su propio MFMP que tiene un horizonte de como mínimo 10 años, cada año se debe verificar el cumplimiento de las metas fijadas para la vigencia fiscal anterior y se debe proyectar al menos un año más.

¿Quiénes deben tener con proyecciones a más de 10 años?

Los Departamentos, Distritos Municipios que tengan operaciones de Crédito Público, concesiones u otras relaciones contractuales que generen pasivos contingentes, acuerdos de reestructuración de pasivos, programas de saneamiento fiscal, planes de desempeño, autorizaciones de vigencias futuras, o similares que superen horizontes de 10 años.

El MFMP de los Departamentos, Distritos y Municipios contiene como mínimo¹⁴:

- El Plan Financiero;
- El nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad;

¹⁴ LEY 819 DE 2003 ARTÍCULO 5°. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA ENTIDADES TERRITORIALES. Anualmente, en los departamentos, en los distritos y municipios de categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el proyecto de presupuesto y debe contener como mínimo:

a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4° de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5 de la Ley 179 de 1994;
b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2° de la presente ley, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad;
c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución;
d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir, en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública;
e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior;
f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la situación financiera de la entidad territorial;
g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior. .
(Diario Oficial No. 45.243, de 9 de julio de 2003)

- Las metas de superávit primario para la vigencia fiscal siguiente para la administración central y descentralizada, sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, o en aquellas leyes que la modifiquen, artículo 2º de la ley 819 de 2003;
- Las metas indicativas para los superávit primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes;
- Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución;
- Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir, en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el MFMP del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año anterior, el nuevo MFMP tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública;
- Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior;
- Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la situación financiera del Departamento, Distrito o Municipio;
- El costo fiscal de los proyectos de Ordenanza o Acuerdo, según corresponda, sancionados en la vigencia fiscal anterior;
- La situación financiera y las proyecciones de cada una de las empresas en las que tenga participación el Departamento, Distrito o Municipio. Incluye cada una de las empresas de propiedad del Departamento, Distrito o Municipio, así como aquellas en la que tenga participación, cualquiera sea el porcentaje de capital aportado por la entidad territorial, cualquiera sea su actividad, y cualquiera sea la modalidad de participación. Es importante analizar para cada empresa, cada uno de los componentes del MFMP enumerados en el presente capítulo, siempre que aplique a la empresa (ej. plan financiero, proyecciones financieras,

nivel de endeudamiento y su composición, pasivos exigibles, pasivos contingentes, vigencias futuras comprometidas, etc.).

Es recomendable que se agreguen al MFMP

- La relación y el control de las vigencias futuras autorizadas, con el detalle de objeto de gasto, vigencias fiscales afectadas, fuentes de recursos, estado del proceso contractual, y análisis de la sostenibilidad fiscal de las mismas.
- La relación y el control de los Acuerdos de Reestructuración de Pasivos, Programas de Saneamiento Fiscal y Planes de Desempeño.
- La relación y control de los contratos suscritos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas, como el caso de las Concesiones.
- La relación y el control de los Acuerdos Plan, Asociaciones de municipios, asociaciones de departamentos, asociaciones de distritos, asociaciones de diferentes tipos de entidades territoriales, y cualquier otra figura asociativa en la que estén comprometidos recursos de la entidad territorial.

La elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo, deberá ser coordinada por las Secretarías de Hacienda y Planeación (o quienes hagan sus veces), y ser presentado al órgano coordinador del sistema presupuestal (CODFIS, COMFIS, Junta de Hacienda, o como lo hayan denominado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la entidad territorial), para su consideración. El órgano coordinador del sistema presupuestal aprueba las metas de superávit primario.

MFMP debe ser presentado a título informativo a la Asamblea, o al Concejo según corresponda, junto con el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal siguiente.

Plan Financiero¹⁵: Es un instrumento de planificación y gestión financiera de la administración departamental, distrital o municipal y sus entes descentralizados, que tiene como base las operaciones efectivas, tomando en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación, compatibles con el Programa Anual Mensualizado de Caja y el Plan de Desarrollo Departamental, Distrital o Municipal, según corresponda.

El Plan define las metas máximas de pagos a efectuarse durante la vigencia que servirán de base para elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. En este Plan se deben establecer metas cuantificables de recaudo, gastos de funcionamiento, manejo de la deuda e inversión, los mecanismos necesarios para su cumplimiento y los indicadores para su control, de tal forma que se garantice la financiación del Plan de Desarrollo.

El Plan Financiero debe tener proyecciones como mínimo a diez años, ser consistente con las metas de superávit primario del Marco Fiscal de Mediano Plazo y con las medidas en él previstas, y debe ser aprobado como parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Además de la estimación de los pasivos contingentes de que trata el artículo 5 de la ley 819 de 2003, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en las proyecciones del Plan Financiero, deberá contener las provisiones o mecanismos para garantizar la financiación de las contingencias en caso de que se conviertan en exigibles.

En caso en que el Departamento, Distrito o Municipio se encuentre sometido a un programa de desempeño, de ajuste fiscal o de reestructuración de pasivos, con vigencia mayor a diez años, el plan financiero deberá ser proyectado al mismo periodo del programa de desempeño, ajuste fiscal o acuerdo de reestructuración de pasivos y tanto las proyecciones como las metas deberán ser completamente compatibles entre estos instrumentos.

El superávit primario es el valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los

¹⁵ DECRETO 111 DE 1996. ARTÍCULO 7°. EL PLAN FINANCIERO. Es un instrumento de planificación y gestión financiera sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomen consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el Programa Anual de Caja y las políticas cambiaria y monetaria (Ley 38/89, artículo 4° Ley 179/94, artículo 55, inciso 5°). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996)

ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones y capitalizaciones, y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial¹⁶.

Las metas de superávit primario deberán garantizar la sostenibilidad de la deuda pública departamental, distrital o municipal de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen. En caso que el Departamento, Distrito o Municipio no tenga deuda pública, no requerirá generar superávit primario.

La elaboración de la meta de superávit primario tendrá en cuenta supuestos macroeconómicos, tales como tasas de interés, inflación, crecimiento económico y tasa de cambio, determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República.

¹⁶ LEY 819 DE 2003. ARTÍCULO 2°. SUPERÁVIT PRIMARIO Y SOSTENIBILIDAD. Cada año el Gobierno Nacional determinará para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico, y metas indicativas para los superávits primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. Dicha meta será aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS.

Las metas de superávit primario ajustadas por el ciclo económico, en promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario estructural que garantiza la sostenibilidad de la deuda.

La elaboración de la meta de superávit primario tendrá en cuenta supuestos macroeconómicos, tales como tasas de interés, inflación, crecimiento económico y tasa de cambio, determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, y el Banco de la República.

Sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen, los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 deberán establecer una meta de superávit primario para cada vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de su respectiva deuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen. La meta de superávit primario que garantiza la sostenibilidad de la deuda será fijada por el CONFIS o por la Secretaría de Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de Gobierno.

PARÁGRAFO. Se entiende por superávit primario aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones, utilidades del Banco de la República (para el caso de la Nación), y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial. (Diario Oficial No. 45.243, de 9 de julio de 2003)

Análisis del impacto fiscal de los acuerdos

En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el MFMP del Departamento, Distrito, o Municipio. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. La Secretaría de Hacienda, correspondiente, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en la Asamblea, ó en el Concejo, deberá rendir su concepto frente a la consistencia fiscal.

Los proyectos de acuerdo, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por la Secretaría de Hacienda correspondiente.

4.2 Marco de Gasto de Mediano Plazo

El Marco de Gasto de Mediano Plazo, MGMP, es un instrumento complementario del sistema presupuestal que articula el proceso de programación presupuestal anual enfocado en el mediano plazo y organizado bajo un esquema sectorial, con el que se promueva una discusión ordenada, amplia y disciplinada entre las Secretarías de Hacienda y Planeación, y los diferentes sectores que conforman el Presupuesto General del Departamento, Distrito, o Municipio, según corresponda, orientada a consolidar la cultura de la sostenibilidad fiscal y el presupuesto orientado a resultados. Los techos de gasto sectorial definidos en el MGMP deberán garantizar:

El balance entre la restricción de recursos del Departamento, Distrito, o Municipio las prioridades de política definidas en el Plan de Desarrollo de la entidad territorial y las proyecciones presentadas por los diferentes sectores que conforman el Presupuesto General en sus Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo

Garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de vigencias futuras autorizadas

Asignar recursos suficientes para alcanzar las metas de cobertura definidas para los principales programas sociales del Gobierno Departamental, Distrital o Municipal

Cubrir los costos fijos mínimos que se derivan del funcionamiento de los sectores que conforman el Presupuesto General del Departamento, Distrito, o Municipio

Asegurar la continuidad y sostenibilidad de inversiones prioritarias en curso

Permitir una mayor consistencia entre la programación y la ejecución presupuestal

El MGMP contiene las proyecciones para un período de 4 años de las prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del

Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio. Una vez formulado, el MGMP se debe renovar anualmente. Al interior de cada sector, se incluyen:

- Los gastos autorizados por leyes y acuerdos preexistentes.
- Los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras.
- Los gastos necesarios para la atención del servicio de la deuda.
- Los nuevos gastos que se pretende ejecutar.
- En caso que se propongan nuevos gastos, se identificarán los nuevos ingresos, las fuentes de ahorro o la financiación requerida para su implementación.
- Reglas para la distribución de recursos adicionales a los proyectados en el MFMP.
- Las metas, políticas y criterios de programación presupuestal, de forma que las proyecciones de gasto sean sostenibles y correspondan a provisión de bienes y servicios de calidad que contribuyan al cumplimiento de prioridades de política a costos razonables.
- También contiene un capítulo de conclusiones en el que se revelen:
 - La restricción de recursos de mediano plazo a la que se enfrenta cada uno de los sectores del gobierno, de acuerdo con las prioridades generales de política y las metas fiscales vigentes.
 - Sustentar las propuestas de gasto sectorial que se ajusten a las restricciones de mediano plazo existentes, de tal modo que se tenga en cuenta el costo de mantener en el tiempo las iniciativas de política que se aprueben en el presente, y las prioridades de política del gobierno.

El MGMP, es utilizado en la programación del presupuesto para la siguiente vigencia y se presenta a título informativo a la Asamblea o al Concejo, junto con el proyecto de presupuesto. El Proyecto de Presupuesto debe coincidir con las metas del primer año del MGMP. Las estimaciones definidas para los años siguientes del MGMP son de carácter indicativo, y deben ser consistentes con el presupuesto de la vigencia correspondiente en la medida en que no se den cambios de política fiscal o sectorial, ni se generen cambios en la coyuntura económica o ajustes de tipo técnico que alteren los parámetros de cálculo relevantes

4.3 Plan Operativo Anual de Inversiones

El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI es el instrumento de priorización de las inversiones contempladas en el plan plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Departamental, Distrital o Municipal, según corresponda, que deberá ser concordante con las metas del MFMP y de acuerdo con las metas, políticas y criterios de programación de la inversión establecidos en el MGMP.

Señala los proyectos de inversión a ejecutar financiados o cofinanciados con recursos del Departamento, Distrito, o Municipio y sus entidades descentralizadas, clasificados por sectores, órganos y programas, además precisa las fuentes de financiación de la inversión y los indicadores de resultado para medir los resultados de la de inversión.

Este plan debe incluir un orden de prioridad para los programas y proyectos de inversión, y las vigencias necesarias para la ejecución de los mismos. Estos programas deben encontrarse en los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, Distrital o Municipal, pues esta es la garantía de que ellos serán viables y óptimos para solucionar las necesidades de la comunidad.

El POAI es elaborado por la Secretaría de Planeación, o quien haga sus veces, con la participación de las secciones y órganos que forman parte del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, según corresponda, y es presentado al Consejo de Gobierno para su aprobación, antes del 30 de agosto de cada año. A nivel nacional, el POAI es aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES¹⁷, cuyo equivalente a nivel territorial es el Consejo de Gobierno, conformado por todos los secretarios de Despacho y presidido por el gobernador o el alcalde, según el caso.

¹⁷ ARTÍCULO 11. ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. Antes del 15 de julio, el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las secciones presupuestales, presentarán el Plan Operativo Anual de Inversiones para su aprobación por el CONPES. El Plan será elaborado con base en los resultados de los Comités Sectoriales de que trata el artículo 9º, incluyendo los proyectos debidamente inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión y guardará consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. (Diario Oficial No. 46.135 de 28 diciembre de 2005)

4.3.1 Banco de Programas y Proyectos de Inversión

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión, BPPI, es un instrumento para la planeación, administración, seguimiento y control a la ejecución de las inversiones mediante un sistema de información, cuya importancia está dada por la calidad y confiabilidad de la información que contiene para la toma de decisiones sobre la inversión pública.

El BPPI es un instrumento para el registro de los programas y proyectos viables, técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptible de financiación con recursos del Departamento, Distrito o Municipio y sus entidades descentralizadas, es así como se deben inscribir todos los programas y proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo Territorial, una vez que se ha evaluado su viabilidad. El Banco es administrado por el Secretario de Planeación.

La normatividad vigente¹⁸ señala como obligatorio la existencia del Banco y el registro de los programas y proyectos de inversión previamente evaluados para la asignación de los recursos del presupuesto. Por las anteriores razones el Banco es un instrumento esencial para la elaboración y ejecución¹⁹ del Plan Operativo Anual de Inversiones y en general de los demás componentes del sistema presupuestal.

Una vez que el proyecto se incorpora en el POAI y en el presupuesto, se debe registrar en éste sistema toda la información de su ejecución, tiempos, fuentes, responsables, entre otros. De ésta manera se completa el registro de los programas y proyectos, y se puede determinar en cualquier momento la etapa de desarrollo en que se encuentran, los recursos

¹⁸ *DECRETO 111 DE 1996. ARTÍCULO 9°. BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. Es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación. (...)*
(Ley 38/89, artículo 32 Ley 179/94, artículo 55, inciso 12) (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996).

¹⁹ *DECRETO 111 DE 1996. ARTÍCULO 68. No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. (...)*
(Ley 38/89, artículo 31. Ley 179/94, artículo 23. Ley 225/95, artículo 33). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996).

del presupuesto asignados por fuentes, los responsables, y si cuenta con indicadores de resultado, los productos generados y resultados alcanzados.

Asignar y ejecutar los recursos para la inversión a través de proyectos viabilizados y sostenibles constituye una buena práctica saludable que garantizan transparencia y racionalidad en el gasto, y propicia condiciones para mejores resultados del gasto público.

4.4 Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio

El Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, es el instrumento mediante el cual se viabiliza con la asignación de recursos las metas establecidas en el Plan de Desarrollo territorial, en concordancia con las metas del MFMP y del MGMP. Se expide mediante Ordenanza o Acuerdo, de iniciativa del gobernador o alcalde, según corresponda.

El Presupuesto General Contiene el cómputo anticipado de las rentas e ingresos que el Departamento, Distrito o Municipio y sus establecimientos públicos esperan recibir en una determinada vigencia fiscal; el monto máximo de los gastos en que incurrirán todos los órganos y secciones que lo integran, así como los indicadores de resultados²⁰ que permiten medir el impacto de las inversiones realizadas. (Art. 89 Ley 715 de 2001). La Secretaría de Planeación, con la participación de los órganos y secciones, debe elaborar estos indicadores.

²⁰ Ley 715 de 2001. ARTÍCULO 89. SEGUIMIENTO Y CONTROL FISCAL DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. (Inciso primero) Para efectos de garantizar la eficiente gestión de las entidades territoriales en la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, sin perjuicio de las actividades de control fiscal en los términos señalados en otras normas y demás controles establecidos por las disposiciones legales, los departamentos, distritos y municipios, al elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto, programarán los recursos recibidos del Sistema General de Participaciones, cumpliendo con la destinación específica establecida para ellos y articulándolos con las estrategias, objetivos y metas de su plan de desarrollo. En dichos documentos, incluirán indicadores de resultados que permitan medir el impacto de las inversiones realizadas con estos. (Diario Oficial No 44.654 de 21 de diciembre de 2001)

Así las cosas, la Ordenanza, o el Acuerdo del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio se compone de las siguientes partes:

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital: Contiene la estimación de los ingresos corrientes, recursos de capital, fondos especiales administrados por órganos que hagan parte del Presupuesto, y los ingresos y recursos de los establecimientos públicos que se esperan recaudar durante el año fiscal.

Presupuesto de Gastos o Acuerdo de Apropriaciones. Incluye la totalidad de las apropiaciones para la gobernación, o alcaldía y sus dependencias, los fondos sin personería jurídica autorizados por ley y creados por Ordenanza o Acuerdo, la Personería Distrital o Municipal, el Concejo, la Contraloría y los establecimientos públicos, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión del Plan de Desarrollo Territorial, que se espera realizar durante la vigencia fiscal. Presentado por secciones presupuestales.

Disposiciones Generales: Corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General del Departamento, Distrito, o Municipio, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan. En las disposiciones generales no se pueden crear nuevos impuestos, modificar los existentes, conceder exenciones, ordenar nuevos gastos, dictar normas sobre la organización y funcionamiento de las dependencias distritales, modificar las escalas de remuneración o las plantas de personal, ni autorizar la contratación de empréstitos u otro tipo de autorizaciones.

La administración territorial puede adoptar el presupuesto por resultados como una herramienta de gestión del gasto público, que concibe a los órganos de la administración como unidades gerenciales con la misión de generar valor público agregado para los ciudadanos, que complementa el Presupuesto anual, al establecer una relación directa entre los gastos y los bienes y servicios finales (productos y resultados) que cada entidad o

sector se compromete a entregar con las apropiaciones asignadas, con el fin de contribuir a la eficiencia y efectividad en el gasto.

4.5 Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-

La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio se hace a través del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de pagos con cargo al tesoro departamental, distrital o municipal o de los establecimientos públicos en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos; por tanto, los pagos deben realizarse de acuerdo con la distribución cuantitativa y temporal establecida en el PAC.

El PAC se clasifica en la misma forma que el Presupuesto. El PAC es elaborado por los diferentes órganos incluidos en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, con la asesoría de las Oficinas de Tesorería y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el CODFIS / COMFIS en el Plan Financiero del MFMP.

El PAC correspondiente a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar es elaborado por las Oficinas de Tesorería y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda con participación del órgano afectado con ellas. El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal tiene como límite máximo el valor del Presupuesto de ese período, el de reservas presupuestales y el valor constituido en cuentas por pagar.

Los órganos y entidades así como los responsables de los Fondos Especiales que conforman el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio presentan sus proyectos de PAC a la Secretaría de Hacienda antes del 20 de diciembre de cada año.

El Secretario de Hacienda determina mediante resolución el funcionario responsable del PAC de cada sección presupuestal. Igualmente, expide la instrucción administrativa para la formulación y seguimiento del PAC. Cuando las Oficinas de Tesorería y Presupuesto de la

Secretaría de Hacienda consolidan el PAC con las solicitudes presentadas por los órganos, hacen la verificación frente a las metas financieras fijadas en el Plan Financiero del MFMP y su respectiva mensualización.

El CODFIS / COMFIS, con fundamento en las metas máximas de pago establecidas en el Plan Financiero aprueba el PAC, con recursos del Departamento, Distrito o Municipio especificando los flujos con ingresos corrientes de libre destinación y cada renta de destinación específica.

Las apropiaciones aplazadas, lo mismo que aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionados, sólo se incluyen en el PAC cuando cese en sus efectos el aplazamiento o cuando el CODFIS / COMFIS lo autorice mientras se perfeccionen los contratos de empréstito.

Las modificaciones al PAC que no varíen los montos globales aprobados por el CODFIS / COMFIS son aprobados por la Oficina de Tesorería de la Secretaría de Hacienda. Las modificaciones presupuestales deben reflejarse en el PAC, para ello la Oficina de Tesorería realiza las operaciones necesarias. En las modificaciones al PAC de Inversión se tienen en cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Planeación, como resultado del seguimiento de la ejecución de la inversión que ésta realiza.

El PAC y sus modificaciones financiados con ingresos propios de los establecimientos públicos son aprobados por las juntas o consejos directivos con fundamento en las metas globales de pagos fijadas por el CODFIS / COMFIS en el Plan Financiero del MFMP. Toda modificación al PAC debe estar motivada con base en la ejecución presupuestal, su viabilidad financiera y la adecuación con las metas financieras establecidas.

Los desembolsos de los contratos celebrados por los órganos que forman parte del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio deben pactarse hasta por la cuantía de los montos aprobada en el PAC.

A todo servidor público le está prohibido:

Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el PAC.

Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos.

4.6 Coordinación del Sistema Presupuestal

El sistema presupuestal del Departamento, Distrito o Municipio debe contar con un órgano coordinador del sistema presupuestal, que en muchos casos se denomina Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Política Fiscal, CODFIS, o COMFIS que para tal efecto es el órgano de asesoría, consulta, coordinación y seguimiento de las metas del MFMP y en general de la gestión financiera de la entidad territorial.

El CODFIS / COMFIS, está conformado por el gobernador o alcalde, quien lo preside, el secretario de Planeación, el secretario de Hacienda y los jefes del área financiera. Los secretarios de despacho, jefes de Departamento Administrativo y jefes de los demás órganos y secciones presupuestales pueden ser invitados para efectos de sustentar temas del orden del día.

El Secretario de Hacienda puede designar un funcionario de su equipo, quien ejerce las funciones de Secretaría Técnica del CODFIS / COMFIS, y coordina la labor de las diferentes dependencias de la administración para la formulación de los documentos que se presentarán a su consideración.

El CODFIS / COMFIS tiene las siguientes funciones:

- Asesorar al gobernador o alcalde, según corresponda, sobre la política fiscal del Departamento, Distrito o Municipio con base en las propuestas presentadas por la Secretaría de Hacienda en materia de rentas, gastos, endeudamiento y sugerir medidas encaminadas a impedir el déficit presupuestal.
- Aprobar el MFMP incluido el Plan financiero y las metas anuales del superávit primario.
- Aprobar los lineamientos de programación presupuestal, para los órganos que forman parte del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio con arreglo a las metas del MFMP y del MGMP.
- Aprobar la solicitud de autorización de vigencias futuras previamente a su presentación a la Asamblea o al Concejo, según corresponda, y emitir concepto sobre las implicaciones fiscales de las mismas.
- Aprobar el Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC-, y autorizar sus modificaciones.
- Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o asimiladas, o delegar en sus Juntas Directivas la aprobación y modificación.
- Realizar el seguimiento de las metas del MFMP, del MGMP, y en general de la gestión financiera del Departamento, Distrito o Municipio y definir medidas para su cumplimiento.
- Emitir concepto del impacto fiscal de la declaratoria de importancia estratégica para el trámite de autorizaciones de vigencias futuras de los órganos incorporados en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, donde se valore la consistencia con las metas del MGMP y del MFMP.
- Autorizar la asunción de compromisos para vigencias futuras a las empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas y asimiladas.
- Establecer las directrices y controles aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y asimiladas para la programación y elaboración, presentación, estudio y aprobación, liquidación, modificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto, así como de la inversión de los excedentes que ellas generen.

- Emitir concepto sobre el impacto fiscal de las operaciones de crédito público de manejo y asunción de deuda, con el fin de establecer que el gasto en intereses, comisiones y gastos de deuda que estas generan, se encuentra ajustado al MFMP y a los indicadores legales aplicables.

CAPÍTULO 5

CICLO PRESUPUESTAL

Gráfico No. 19

Etapas del Ciclo Presupuestal



Fuente: Elaboración propia 2014

El ciclo presupuestal se compone de las siguientes etapas²¹:

- Programación del proyecto de presupuesto.
- Presentación del proyecto al colegiado: Al Congreso de la República el Proyecto de Presupuesto General de la Nación, a la Asamblea Departamental el Proyecto de Presupuesto General del Departamento, al Concejo Distrital el Proyecto de

²¹ Decreto 4730 de 2005, por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Capítulo II Ciclo Presupuestal

Presupuesto General del Distrito o al Concejo Municipal el Proyecto de Presupuesto General del Municipio, según corresponda.

- Estudio del proyecto y aprobación por parte del colegiado.
- Liquidación del Presupuesto General de la Nación, Departamento, Distrito o Municipio.
- Ejecución.
- Seguimiento y Evaluación.

La divulgación del Ciclo Presupuestal es una obligación de las administraciones nacional, departamental, distrital y municipal. Para su cumplimiento se debe usar los medios de gobierno en línea y demás medios de comunicación disponibles para poner en conocimiento público la programación, aprobación, modificación y ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto, así como los informes periódicos y finales del ciclo presupuestal.

5.1 Programación Presupuestal

Como se señaló en los capítulos precedentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la ley 819 de 2003, La preparación y elaboración del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio debe sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo, de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por la Asamblea o el Concejo, según corresponda, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.

Para coordinar y divulgar el proceso de programación presupuestal la Secretaría de Hacienda, o quien haga sus veces debe emitir, en el primer trimestre de la vigencia fiscal, un acto administrativo en donde establece las fechas, actividades y responsables del proceso de preparación y presentación de los anteproyectos del Presupuesto General.

Las Secretaría de Hacienda y Planeación, en el primer trimestre deben informar a las dependencias y órganos que hacen parte del Presupuesto General del Departamento,

Distrito, o Municipio los lineamientos de programación presupuestal y los cupos preliminares de gastos de funcionamiento e inversión, con fundamento en las prioridades del Plan de Desarrollo Departamental, Distrital o Municipal, según corresponda, y lo establecido en el Plan Financiero del MFMP y el MGMP.

Entre el 1° y el 30 de abril de cada año los funcionarios responsables de las funciones de recaudo, preparan el cálculo de las rentas sobre la base del Plan Financiero, para su inclusión en el proyecto de presupuesto. El cómputo de las rentas que se incluya en el proyecto de Presupuesto General debe tener como base el recaudo estimado de cada renglón rentístico. Los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año se incorporan al proyecto de Presupuesto General de acuerdo con los cupos autorizados por el colegiado correspondiente (Congreso, Asamblea o Municipio).

En el presupuesto de gastos sólo se pueden incluir apropiaciones que correspondan a:

- Créditos judicialmente reconocidos;
- Gastos decretados conforme a la ley, las ordenanzas, o a los acuerdos;
- Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico de que trata la Ley 152 de 1994;
- Leyes, ordenanzas y acuerdos que organizan la administración nacional, departamental, distrital o municipal, sus dependencias, los fondos especiales y los establecimientos públicos, que constituyen título para incluir en el presupuesto partidas para gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública.

Los proyectos de ordenanza o acuerdo mediante los cuales se decretan gastos de funcionamiento sólo pueden ser presentados, dictados o reformados, por iniciativa del gobierno departamental, distrital o municipal correspondiente. En todo caso, los gastos de funcionamiento de las Gobernaciones y Alcaldías y sus dependencias y órganos, no pueden ser superiores a los límites establecidos en la Ley 617 de 2000 o las normas que la modifiquen, según la categoría del Departamento, Distrito o Municipio.

Los jefes o representantes de los órganos y entidades del orden distrital, deben incluir partidas suficientes en sus anteproyectos de presupuesto para atender oportunamente el servicio de la deuda pública y el pago de los servicios públicos domiciliarios, y una vez aprobado el presupuesto, deben adelantar los trámites necesarios para el pago oportuno de las obligaciones por estos conceptos.

Los gastos decretados en leyes, ordenanzas o acuerdos preexistentes se incorporan de acuerdo a las restricciones fiscales existentes. Cuando en el ejercicio fiscal se estime que al cierre de la vigencia puede resultar un déficit fiscal, en el anteproyecto de presupuesto se incluye forzosamente en cada sección presupuestal la partida necesaria para saldarlo según su origen. La no inclusión de esta partida es motivo para que la comisión de presupuesto de la Asamblea o del Concejo devuelva el proyecto.

Cuando el Departamento, Distrito o Municipio tenga suscritos programas de saneamiento fiscal, convenios de desempeño o acuerdos de reestructuración de conformidad con la ley, el pago del déficit se realizará según lo pactado en dichos programas, convenios o acuerdos.

La dependencia responsable de consolidar el presupuesto debe incluir en el mismo las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a las obligaciones adquiridas que afecten presupuestos de vigencias futuras.

A continuación se presentan las reglas que aplican a las prioridades del gasto público en las entidades territoriales:

Gasto público social

Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión.

El gasto público social del Departamento, Distrito, o Municipio no se puede disminuir con respecto al año anterior y puede estar financiado con rentas propias de la administración departamental, distrital, o municipal. El Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio debe tener un anexo en el que se identifiquen las partidas destinadas al gasto público social incluidas en el Presupuesto de Gastos o Apropriaciones.

Subsidios para necesidades básicas

En desarrollo del artículo 368 de la Constitución Política, el gobierno departamental, distrital y municipal puede incluir apropiaciones en el presupuesto para conceder subsidios a las personas con menores ingresos, con el fin de pagar las cuentas de servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. Los subsidios en los servicios públicos se otorgan a las personas de menores ingresos, conforme a lo previsto en la Ley 142 de 1994 o las normas que la modifiquen.

Créditos judiciales, laudos y conciliaciones

Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones, se presupuestan en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo, y con cargo a sus apropiaciones se pagan las obligaciones que se deriven de éstos, salvo las excepciones decretadas por Ley. Es responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Departamento, Distrito, o Municipio, debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano debe tomar las medidas conducentes.

Financiación de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales

Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas. Ley 617 de 2000. Artículo 3°.

Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado. (Condicionalmente exequible Sentencia C-579 de 2001).

Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica de presupuesto.

No se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de:

- La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de forzosa inversión;
- Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, las entidades territoriales, estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar;
- Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación financiados con recursos de destinación específica;
- Los recursos de cofinanciación;
- Las regalías y compensaciones;
- Las operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se establezcan en las leyes especiales sobre la materia;
- La sobretasa al ACPM;
- Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter transitorio;
- Los rendimientos financieros producto de rentas de destinación específica.)

Financiación de docentes y personal del sector salud

Los gastos para la financiación de docentes y personal del sector salud que se financien con cargo a recursos de libre destinación del departamento, distrito o municipio, y que generen obligaciones que no se extingan en una vigencia, solo podrán seguirse financiando con ingresos corrientes de libre destinación.

Gastos de funcionamiento de vigencias anteriores

Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la vigencia fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen.

Clasificación de contratos por prestación de servicios y publicidad

Los contratos de prestación de servicios para la realización de actividades administrativas y los gastos de publicidad computan como gastos de funcionamiento para efectos del cálculo de los indicadores de la ley 617 de 2000.

Límite de los gastos de funcionamiento de Distritos y Municipios

Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, los siguientes límites:

<i>Categoría</i>	<i>Límite</i>
<i>Especial</i>	50%
<i>Primera</i>	65%
<i>Segunda y tercera</i>	70%
<i>Cuarta, quinta y sexta</i>	80%

Límite de los gastos de funcionamiento de los departamentos

Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los departamentos no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, los siguientes límites:

<i>Categoría</i>	<i>Límite</i>
<i>Especial</i>	50%
<i>Primera</i>	55%
<i>Segunda</i>	60%
<i>Tercera y cuarta</i>	70%

5.2 Presentación del Presupuesto

Gráfico No. 19
Etapas del Ciclo Presupuestal



Fuente: Elaboración propia 2014

Presentación del POAI: El proyecto de Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, debe ser presentado a consideración y aprobación del Consejo de Gobierno en la fecha señalada en el Acuerdo u Ordenanza del Estatuto Orgánico de Presupuesto de la entidad, que comúnmente es antes del 30 de agosto de cada año.

El POAI, debe corresponder a las metas y prioridades fijadas en el MFMP y en el MGMP, y debe ser consolidado por la Secretaría de Planeación con base en los anteproyectos de gastos de inversión elaborados por las áreas ejecutoras. No se puede incluir en el POAI proyectos que no se hubieren registrado previamente en el Banco de Programas y

Proyectos de Inversión. La verificación de esta disposición será responsabilidad de la Secretaría Distrital de Planeación.

Presentación de los anteproyectos de presupuesto: Corresponde al Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal preparar anualmente el Proyecto de Presupuesto General correspondiente con base en los anteproyectos que le presenten los órganos que conforman este presupuesto. El Gobierno tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos y los principios presupuestales para la determinación de los gastos que se pretendan incluir en el proyecto de presupuesto²².

Los servidores públicos tienen la obligación de incorporar en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atender el pago de sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios.

Los órganos y dependencias incorporados en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio presentan sus anteproyectos de presupuesto antes del 30 de julio de cada año, en los formatos y condiciones establecidas en el instructivo de programación presupuestal y de conformidad con los parámetros establecidos.

Las transferencias a los establecimientos públicos del orden departamental, distrital o municipal, deben sujetarse a la elaboración de convenios de desempeño, en los cuales se establezcan con claridad las metas que debe alcanzar con cargo a dichos recursos. El seguimiento del cumplimiento de los convenios de desempeño debe estar a cargo de la Secretaría de Planeación con la participación de la Secretaría sectorial correspondiente.

Las Secretarías de Hacienda y Planeación, consolidan el proyecto de presupuesto y lo presentarán al gobernador o al alcalde, según corresponda en la fecha señalada en el Acuerdo u Ordenanza del Estatuto Orgánico de Presupuesto de la entidad, que comúnmente es antes del 30 de septiembre.

²² (Ley 38/89, artículo 27. Ley 179/94, artículo 20). (Diario Oficial 42.692 de enero 18 de 1996.

El gobernador o el alcalde someten el Proyecto del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio a consideración del colegiado (Asamblea o Concejo), en los primeros cinco días del último período de sesiones ordinarias, y debe contener el proyecto de rentas, gastos y las disposiciones generales con los siguientes anexos:

- La exposición de motivos en donde incluya entre otros aspectos, las metas a conseguir con el presupuesto que se presenta y su consistencia con el Plan de Desarrollo, el MFMP y el MGMP.
- El informe de la ejecución presupuestal de la vigencia anterior y del primer semestre de la vigencia fiscal en curso.
- El Marco Fiscal de Mediano Plazo.
- El Marco de Gasto de Mediano Plazo, (no es obligatorio).
- Un anexo informativo del gasto público social.

De conformidad con lo previsto en el artículo 347 de la Constitución, en caso de que los ingresos legalmente autorizados no fueran suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobernador o el Alcalde, al tiempo con el presupuesto, mediante un proyecto de Ordenanza o Acuerdo (según corresponda), propone los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes, que financien el monto de los gastos desfinanciados. En el proyecto de presupuesto se deben identificar con claridad los gastos desfinanciados y en el proyecto de financiamiento, las fuentes de nuevas rentas propuestas para cubrir dichos gastos.

5.3 Estudio y aprobación del Presupuesto

Gráfico No. 19
Etapas del Ciclo Presupuestal



Fuente: Elaboración propia 2014

La aprobación del Proyecto de Ordenanza o Acuerdo del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio se hace en dos debates que se realizarán en distintos días en el último periodo de sesiones ordinarias. Una vez presentado el Proyecto de Presupuesto, la secretaría de la Asamblea o del Concejo, lo reparte a la Comisión de presupuesto para su estudio y primer debate. La presidencia del colegiado asigna un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria.

La Comisión de presupuesto estudia y da el primer debate al proyecto de Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio generalmente antes del 20 de noviembre. El Proyecto se somete a consideración de la plenaria de la corporación como mínimo tres (3) días calendario después de la fecha de aprobación en la Comisión de Presupuesto, con arreglo al reglamento interno de la Asamblea o del Concejo, según corresponda.

El Proyecto de Ordenanza o de Acuerdo de nuevas rentas o modificación de las existentes, que el gobernador o el alcalde presenten como de recursos adicionales, tiene prelación sobre cualquier otra iniciativa en los debates de la Comisión y de la plenaria. En todo caso, el presupuesto puede aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el Proyecto referente a los recursos adicionales, cuyo trámite puede continuar su curso en el período de sesiones siguiente. En éste caso el gobernador o el alcalde deben suspender las apropiaciones financiadas con el proyecto complementario, hasta tanto el colegiado tome una decisión definitiva sobre el proyecto.

Si la Comisión de Presupuesto encuentra que el proyecto no se ajusta a los preceptos de este Estatuto, lo devuelve, el gobernador o el alcalde, sustentando las razones de la devolución, para que se efectúen las correcciones pertinentes.

El gobernador o el alcalde Distrital presentan de nuevo al colegiado respectivo el proyecto de presupuesto con las modificaciones efectuadas. Si el gobernador o el alcalde responden y no consideran fundadas las razones de devolución del proyecto de presupuesto o no responde, éste sigue su trámite normal. Si el gobernador o el alcalde responden aceptando las razones de devolución, en la misma comunicación deben proponer los ajustes al proyecto de presupuesto para su aprobación dentro del trámite normal de la Ordenanza o del Acuerdo.

El Secretario de Hacienda, asesora al colegiado en el estudio del Proyecto de Presupuesto. Por lo tanto, asiste a la Comisión de Presupuesto con el objeto de suministrar datos e informaciones, de orientar la formulación de las reformas que se propongan y de coordinar las labores de la administración y de la corporación administrativa sobre la materia. También puede llevar en dichas comisiones la vocería del gobernador o el alcalde respectivo cuando éste así se lo encomiende.

Los cálculos del presupuesto de rentas y recursos de capital que presenta el gobernador o el alcalde, no pueden ser aumentados, ni incluir partidas nuevas, por la Comisión de

Presupuesto ni por la plenaria del colegiado, sin el concepto previo y favorable del gobernador o el alcalde respectivo, expresado en un mensaje escrito.

La Asamblea y el Concejo, respectivamente, pueden eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el gobernador o el alcalde, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las obligaciones contractuales del Departamento, Distrito o Municipio, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración, las autorizadas en el POAI y los planes y programas del Plan de Desarrollo Departamental, Distrital o Municipal.

Expedición del presupuesto: Aprobado en segundo debate, el proyecto de ordenanza o acuerdo de presupuesto es remitido por la mesa directiva del colegiado al respectivo gobernador o al alcalde para su sanción, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación.

Si la Asamblea o el Concejo no da los dos debates al proyecto de Presupuesto General del respectivo Departamento, Distrito o Municipio antes de la media noche del 30 de noviembre del año respectivo, rige el proyecto presentado por el gobernador o el alcalde, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas legalmente en el primer debate en la comisión de presupuesto.

Cuando la Asamblea o el Concejo no aprueba el Proyecto de Presupuesto presentado oportunamente, el respectivo gobernador o alcalde pondrán en vigencia mediante decreto, el proyecto presentado.

Objeciones al presupuesto aprobado: Si el gobernador o el alcalde objeta por ilegal o inconstitucional el proyecto de presupuesto aprobado por la Asamblea o el Concejo, debe enviarlo al Tribunal Administrativo dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo para su sanción. Mientras el Tribunal decide, rige el proyecto de Presupuesto presentado oportunamente por el gobernador o alcalde, bajo su directa responsabilidad. Si el gobernador o el alcalde objetan por motivos de inconveniencia el proyecto de Presupuesto

aprobado por el colegiado, deben devolverlo a la respectiva Asamblea o Concejo, para que en el término de cinco días hábiles se pronuncie sobre las razones de inconveniencia.

Si la corporación administrativa de elección popular estima infundadas las objeciones de inconveniencia, así lo declara con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros, caso en el cual el respectivo gobernador o alcalde está obligado a sancionar el proyecto de Presupuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo. Si la corporación administrativa no se pronuncia dentro del último período ordinario de sesiones, sobre las objeciones formuladas por el jefe de la administración, éstas se entenderán fundadas y, en consecuencia, rige la propuesta original del respectivo gobernador o el alcalde, en los aspectos de la objeción.

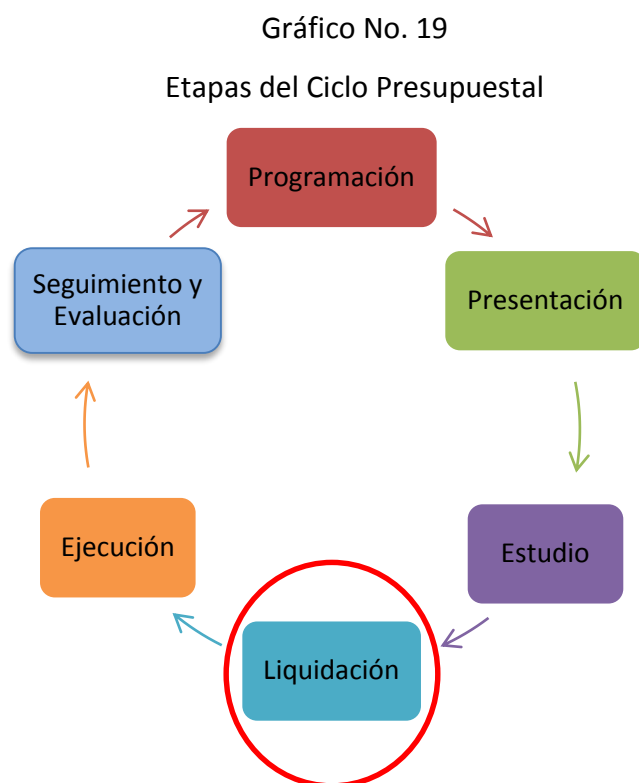
Repetición del presupuesto: Si el Proyecto de Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio no hubiera sido presentado en los términos fijados, el respectivo gobernador o alcalde debe expedir el decreto de repetición antes del 10 de diciembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política. En la preparación del decreto de repetición se debe tomar en cuenta:

- Por presupuesto del año anterior se entiende el sancionado o adoptado por el gobierno y liquidado para el año fiscal a repetir.
- Los créditos adicionales debidamente aprobados para el año fiscal a repetir.
- Los traslados de apropiaciones efectuadas al Presupuesto para el año fiscal a repetir.

Los funcionarios encargados de la preparación del presupuesto, deben estimar las rentas y recursos de capital para el nuevo año fiscal hasta por el valor a repetir. Si efectuados los ajustes de rentas y recursos de capital, no alcanzan a cubrir el total de los gastos, el gobernador o el alcalde pueden reducir los gastos y suprimir y refundir empleos de cualquier o de todos los órganos incorporados en el presupuesto, hasta la cuantía del cálculo de las rentas y recursos de capital del nuevo año fiscal.

El Presupuesto de Inversión se repite hasta por su cuantía total, quedando el gobernador, o el alcalde facultado para distribuir el monto de los ingresos calculados, de acuerdo con los requerimientos del POAI debidamente aprobado para la vigencia siguiente.

5.4 Liquidación del Presupuesto



Fuente: Elaboración propia 2014

Corresponde al gobernador o al alcalde, según corresponda, dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio y sancionarlo a más tardar el 31 de diciembre. En la preparación de este decreto se observan las siguientes pautas:

- Toma como base el proyecto de presupuesto presentado por el gobernador o el alcalde a consideración de la Corporación Administrativa de Elección Popular.
- Inserta todas las modificaciones que se le hayan hecho en los dos debates de la Corporación.

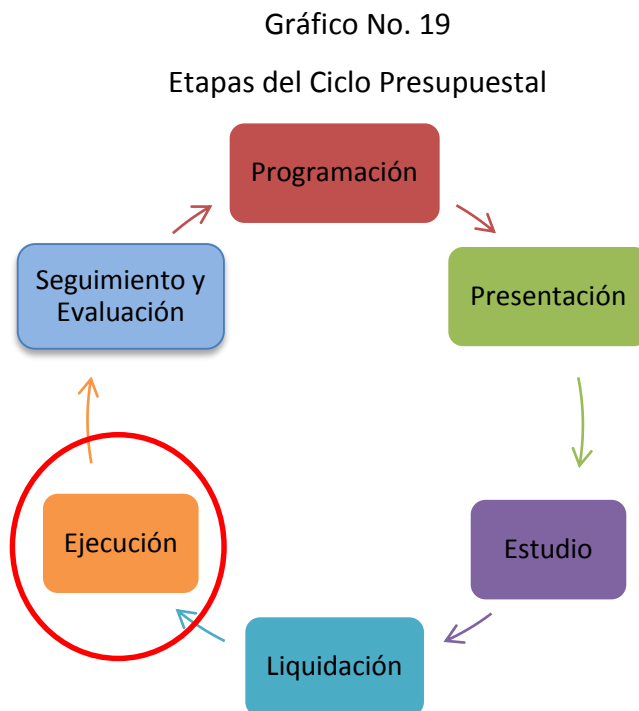
- Consolida la Ordenanza o el Acuerdo de nuevas rentas, si hubiere sido aprobado total o parcialmente su financiamiento.
- Corrige los errores aritméticos o de texto en que haya incurrido, ajustando en la forma más conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las apropiaciones para gastos en que se hubieren cometido dichos errores.
- Repite con exactitud las cifras y los textos de las partidas que aparezcan tanto en el proyecto original como en las modificaciones introducidas por la Corporación.
- Como anexo al decreto de liquidación se inserta el detalle de las apropiaciones para el año fiscal de que se trate, con arreglo a las normas correspondientes. Adicionalmente, se puede incluir un documento con las metas que deben cumplir las entidades con las apropiaciones asignadas.
- La desagregación del gasto en el anexo del decreto de liquidación, se realiza a nivel de objeto del gasto y/o numeral en el caso de funcionamiento o de proyecto en el caso de inversión, tomando la clasificación establecida por el órgano competente y en su defecto, se toma la clasificación nacional en lo que fuere pertinente.

Los ajustes al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o la inversión aprobadas por la Asamblea Departamental o el Concejo, se hacen mediante Resolución expedida por el ordenador del gasto de la respectiva sección presupuestal.

En el caso de los establecimientos públicos, estas modificaciones al anexo del decreto de liquidación se hacen por Resolución o Acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos y serán informadas a la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda en el día hábil siguiente a la aprobación.

Las modificaciones del anexo del decreto de liquidación en la sección de la Asamblea Departamental o del Concejo, se hacen mediante resolución de la mesa directiva y en el caso de la Gobernación o Alcaldía y sus fondos especiales, a través de decreto del respectivo gobernador o alcalde.

5.5 Ejecución del Presupuesto



Fuente: Elaboración propia 2014

Las apropiaciones presupuestales aprobadas deben ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. De conformidad con el artículo 8° de la Ley 819 de 2003, los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio sólo pueden adquirir compromisos cuya ejecución, entendida como entrega de bienes o prestación de servicios, se realice en la respectiva vigencia fiscal.

Cuando se requiera exceder la anualidad, se debe contar previamente con la autorización, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. En consecuencia, ninguna autoridad puede contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo

disponible, o sin la autorización previa de la Asamblea o del Concejo, para comprometer vigencias futuras.

No se pueden otorgar disponibilidades, y por tanto, adquirir compromisos con cargo a los cupos de crédito autorizados e incorporados a los presupuestos, hasta tanto se perfeccionen los contratos respectivos, y se haya realizado el registro de deuda conforme las normas vigentes. Cualquier compromiso que se adquiriera sin el lleno de estos requisitos crea responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Las afectaciones al presupuesto se hacen teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubren los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atienden las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, gravámenes a los movimientos financieros y gastos de nacionalización.

5.5.1 Requisitos para afectar el presupuesto

Todos los actos administrativos, contratos y convenios que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Los compromisos deben contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.

El certificado de disponibilidad, el Certificado de Disponibilidad de PAC y el registro presupuestal, pueden expedirse a través de medios electrónicos, de conformidad con lo señalado en la Ley 527 de 1999, bajo la entera responsabilidad del funcionario competente, y con las formalidades legales establecidas.

Con el propósito de mejorar la armonización de la ejecución presupuestal con el manejo de los flujos de caja, y garantizar el cumplimiento de las metas financieras, la Secretaría de

Hacienda puede implementar un instrumento no exigido en la Ley como es el Certificado de Disponibilidad de PAC como requisito previo para el trámite de los certificados de disponibilidad presupuestal.

Certificado de disponibilidad presupuestal, CDP: Es el documento expedido por el jefe de presupuesto, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Los certificados de disponibilidad cuyas apropiaciones no hayan sido objeto de registro presupuestal dentro de la vigencia fiscal en que son expedidos, caducan sin excepción a 31 de diciembre.

En el caso de convenios o contratos de cofinanciación, sólo se pueden expedir disponibilidad presupuestal para adquirir compromisos con cargo a los recursos del ente cofinanciador, cuando se encuentre garantizado el ingreso de los recursos y debidamente aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-.

Los órganos que forman parte del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio y en general, a los que les aplica el Estatuto Orgánico de Presupuesto, pueden pactar anticipos únicamente cuando se encuentren incluidos en el PAC aprobado.

Los CDP pueden ser adicionados, reducidos o anulados, lo que requiere que se adopte el correspondiente procedimiento en el sistema de gestión de calidad de la entidad y con arreglo a éste la expedición de un nuevo CDP en el que se indique claramente el CDP de origen y la modificación que se realiza. En la contabilidad presupuestal, se deberá reflejar las fechas de la operaciones y a través de éste mecanismo no se podrá legalizar, compromisos adquiridos sin el lleno de los requisitos legales.

Para proveer empleos vacantes se requiere el CDP por la vigencia fiscal. Por medio de éste, el jefe de presupuesto garantiza la existencia de los recursos del 1° de enero al 31 de diciembre de la vigencia fiscal, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se debe expedir el CDP por lo que resta del año fiscal.

Cuando se trate de concursos o procesos de selección para proveer empleos de carrera administrativa, a través de la oferta pública de empleos; antes de adelantar el trámite administrativo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, además de cumplir con los requisitos señalados, el órgano correspondiente debe obtener viabilidad presupuestal de la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos debe corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales y tener previstos sus emolumentos de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política.

Previo al reconocimiento de la prima técnica se debe expedir el CDP. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1° de enero al 31 de diciembre de la vigencia fiscal en la que se reconoce. La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, debe ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

Los procesos de conciliación se pueden iniciar sin el CDP, el cual deberá ser tramitado antes de la firma de la conciliación y en todo caso antes de la aprobación de la conciliación por el Tribunal Administrativo correspondiente.

Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, para cancelar los créditos judicialmente reconocidos, conciliaciones y laudos arbitrales proferidos, deberán asegurarse que el pago de la obligación no se encuentra en trámite o no se haya realizado el pago a través de otro mecanismo, como embargo u otra figura. Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o apoderado, según el caso, no se causan intereses. Si transcurridos veinte (20) días el interesado no efectúa el cobro, las sumas a pagar se depositan en la cuenta “depósitos judiciales” a órdenes del respectivo juez o tribunal y a favor de el o los beneficiarios.

Registro presupuestal, RP: En el RP se debe indicar claramente el beneficiario, el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos. Los contratos y convenios, una vez perfeccionados, requieren el RP para su ejecución.

El primer día hábil de la vigencia fiscal, el Jefe de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, y los jefes de presupuesto de los órganos que son una sección presupuestal y entidades incorporados en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, expiden los CDP y RP de los gastos que se derivan del normal funcionamiento de la administración y que no corresponden a procesos de contratación de la vigencia fiscal en curso, como son los gastos de personal por servicios personales directos, contribuciones inherentes a la nómina; transferencias corrientes de previsión y seguridad social, transferencias corrientes déficit de vigencias anteriores; servicio de la deuda; y gastos generales por servicios públicos domiciliarios, e impuestos. Este mismo tratamiento se da a las apropiaciones presupuestales afectadas por vigencias futuras. El secretario de Hacienda define los soportes que deberán aportar los responsables de éstos.

Obligaciones presupuestales: Se configura la obligación presupuestal para el caso de los contratos y convenios con la recepción a satisfacción de los bienes y servicios; los anticipos con el contrato perfeccionado y registrado; los impuestos con la respectiva presentación de la declaración; las sentencias con la notificación; las conciliaciones con la aprobación del Tribunal Administrativo correspondiente. Para los demás eventos cuando se cumplen los requisitos que hacen exigible el pago.

Los supervisores e interventores responsables del control de la ejecución de los contratos deben aportar oportunamente la información y los soportes que permitan registrar las obligaciones presupuestales derivadas de la ejecución de los contratos y convenios. La Secretaría de Hacienda define los métodos para el registro de las obligaciones presupuestales.

Las obligaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de la vigencia fiscal, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal siguiente, previo el lleno de los requisitos legales.

Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación por recreación, las cesantías, las pensiones, los impuestos y la tarifa de control fiscal, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación, previo el lleno de los requisitos legales.

Está prohibido tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responden disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir esta prohibición.

El seguimiento al pleno cumplimiento de los requisitos presupuestales en la ejecución de los contratos debe ser ejercido por los supervisores, interventores o quienes hagan sus veces, como una función principal que hace parte del control y vigilancia integral de los contratos y convenios, dirigida a proteger el patrimonio público.

Es función de los supervisores, interventores o quienes hagan sus veces, constatar que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación, condiciones y montos previstos en el contrato, y con el pleno cumplimiento de los requisitos presupuestales; y ejercerán un estricto control sobre el manejo e inversión que el contratista dé a los dineros entregados a título de anticipo.

Los supervisores, interventores o quienes hagan sus veces, aportarán oportunamente la información que se requiera para que todo acto en desarrollo de los contratos y convenios que suponga ejecutar el presupuesto esté debidamente soportado y registrado.

Los recursos monetarios entregados para ser manejados a través de negocios jurídicos que no desarrollen el objeto de la apropiación, no se constituyen en compromisos presupuestales que afecten la apropiación respectiva, con excepción de la remuneración pactada por la prestación de este servicio.

Los órganos públicos fideicomitentes para la celebración de contratos o expedición de actos administrativos con cargo a los recursos que manejen las entidades fiduciarias, deben realizar todos los trámites presupuestales, incluyendo los certificados de disponibilidad, los registros presupuestales y la solicitud de vigencias futuras.

5.5.2 Vigencias futuras

Los Departamentos, Distritos y Municipios deben realizar el trámite de autorizaciones de vigencias futuras para adquirir compromisos de gasto si su ejecución entendida como el recibo a satisfacción de los bienes y servicios del objeto del compromiso supera el 31 de diciembre del año en que se perfecciona el compromiso de gasto.

Vigencias futuras ordinarias. En los Departamentos, Distritos y Municipios, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras ordinarias son impartidas por la respectiva Asamblea, el Concejo a iniciativa del gobierno departamental o municipal, previa aprobación por el CODFIS/COMFIS o el órgano que haga sus veces.

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

- El monto máximo de vigencias futuras ordinarias, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del MFMP correspondiente.

- Como mínimo, de las vigencias futuras ordinarias que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas.
- Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. Este requisito previsto se acredita mediante el concepto favorable del DNP para comprometer vigencias futuras ordinarias, otorgado al órgano nacional, si la cofinanciación se realizara en vigencias subsiguientes, o mediante el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal o certificación de órgano nacional cofinanciador, si la cofinanciación se realizará en el año en que se solicita la vigencia futura excepcional por parte del Departamento, Distrito o Municipio.

El colegiado de la entidad territorial se debe abstener de otorgar la autorización, si los proyectos objeto de las vigencias futuras ordinarias no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo, y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administración, exceden su capacidad de endeudamiento.

La autorización por parte del CODFIS/COMFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras, no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, previamente los declare de importancia estratégica, para lo cual deben estar expresamente incluidos en el componente estratégico del Plan de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones; se debe indicar el horizonte de tiempo del programa o proyecto de importancia estratégica. De no estar en dichas condiciones se debe proceder a modificar el Plan de Desarrollo Departamental, Distrital o Municipal correspondiente, previamente al trámite de la autorización de vigencia futura.

Está expresamente prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura ordinaria, en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde, excepto la celebración de operaciones conexas de Crédito Público.

Vigencias Futuras Excepcionales: De conformidad con el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011, en los departamentos, distritos y municipios, la respectiva Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, a iniciativa del gobernador o alcalde, según corresponda, pueden autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Las vigencias futuras excepcionales sólo deben ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en banco de programas y proyectos de inversión de la entidad territorial.
- b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del MFMP respectivo.
- c) Se cuente con aprobación previa del CODFIS / COMFIS correspondiente.
- d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deben obtener el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

La ley orgánica de presupuesto dispuso que la corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo del Departamento, Distrito o Municipio respectivo, y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administración, excede la capacidad de endeudamiento del correspondiente Departamento, Distrito o Municipio de forma que se garantice la sujeción a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003.

Los montos por vigencia que se comprometan por parte de la administración departamental, distrital o municipal como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se deben descontar de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada.

La autorización por parte de la Asamblea o Concejo, para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no debe superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica.

Para los departamentos, distritos y municipios está prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del gobernador o alcalde; excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de Participaciones.

Es muy importante que se tenga en cuenta que el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.

5.5.3 Reducción y aplazamiento de apropiaciones

En cualquier mes del año fiscal, el respectivo gobernador o alcalde, previo concepto del Órgano Coordinador del Sistema Presupuestal, puede reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:

- Que los funcionarios encargados del seguimiento al recaudo de las rentas, estimen que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos.
- Que no fueran aprobados los nuevos recursos por la Asamblea o el Concejo, según corresponda, o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política.
- Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.
- El monto del órgano correspondiente supere el límite de gastos establecido en la ley 617 de 2000 y normas que la modifiquen.

En estos casos el respectivo gobernador o alcalde puede prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones.

Los servidores públicos responsables del seguimiento a la ejecución presupuestal tienen la obligación de adoptar las acciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.

Cuando el respectivo gobernador o alcalde se vea precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, debe señalar por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas. Expedido el decreto se procede a modificar, si fuere el caso, el PAC, para eliminar los saldos disponibles de las apropiaciones reducidas o aplazadas. Las autorizaciones que se expidan con cargo a las apropiaciones aplazadas no tienen valor alguno.

El Decreto de aplazamiento no tiene efectos fiscales sobre los saldos de apropiaciones presupuestales que respalden compromisos debidamente adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actual o con cargo a vigencias futuras debidamente perfeccionados a la fecha de su publicación.

Igualmente no surten efectos fiscales para las apropiaciones presupuestales que respalden procesos de licitaciones o concursos, siempre y cuando antes de la expedición del Decreto se

haya expedido el acto administrativo que dio apertura al proceso de selección en los términos de las normas de contratación.

El Consejo de Gobierno Departamental, Distrital o Municipal puede solicitar al respectivo gobernador o alcalde, reducir o eliminar las autorizaciones de vigencias futuras, siempre y cuando no se encuentren amparando procesos de selección objetiva en curso o compromisos adquiridos.

5.5.4 Modificaciones al presupuesto

Cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones aprobadas por el Colegiado para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley o los Acuerdos, se pueden abrir créditos adicionales o realizar traslados, de acuerdo con las siguientes condiciones:

- El respectivo gobernador o alcalde presentará al colegiado correspondiente, Asamblea o Concejo, proyectos de Ordenanza o Acuerdo sobre traslados o adiciones al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión.
- Ni el colegiado ni el gobernador o alcalde podrán abrir créditos adicionales al Presupuesto, sin que en la Ordenanza o el Acuerdo o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos al presupuesto de gastos.
- Las adiciones o traslados en el presupuesto no podrán ser realizados por la respectiva Asamblea o Concejo Distrital sino a solicitud del respectivo gobernador o alcalde.

- La disponibilidad de los ingresos para adiciones al presupuesto será certificada por el jefe de Presupuesto y el contador respectivos, con base en los hechos jurídicos o económicos que fundamentan su inclusión.
- La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será certificada por el Jefe de presupuesto, o por quien haga sus veces en el órgano que requiere de dichos traslados.

Cuando se fusionen órganos o se trasladen funciones de uno a otro, el respectivo gobernador o alcalde, mediante decreto, hará los ajustes correspondientes en el presupuesto para dejar en cabeza de los nuevos órganos o de los que asumieron las funciones, las apropiaciones correspondientes para cumplir con sus objetivos, sin que se puedan aumentar las partidas globales para funcionamiento, inversión y servicio de la deuda aprobadas por el Colegiado.

Los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsable, hacen parte del Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, se incorporan al mismo como donaciones de capital mediante un decreto del respectivo gobernador o alcalde, previa certificación de su recaudo expedida por el órgano receptor. Su ejecución se realiza de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los originan y están sometidos a la vigilancia del órgano de control fiscal competente.

Las entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal que reciban recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsable, deben incorporar tales recursos dentro de su respectivo Presupuesto General.

5.5.5 Régimen de apropiaciones y cierre presupuestal

Después del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia no pueden adicionarse, transferirse, contracreditarse o comprometerse. El PAC, es la

autorización máxima para efectuar pagos, en desarrollo de los compromisos adquiridos durante la vigencia fiscal, al finalizar el año, el PAC de la vigencia expira.

En los eventos en que a 31 de diciembre se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atiende con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes. Caso en el cual en la siguiente vigencia fiscal se expide el CDP correspondiente. Los responsables de los procesos de selección en curso tendrán la obligación de solicitar la expedición de éstos CDP oportunamente, de forma que puedan continuar el proceso de contratación y perfeccionar el contrato.

Cuando así se haya adoptado en el correspondiente estatuto orgánico de presupuesto del Departamento, Distrito o Municipio²³, durante la ejecución del presupuesto y con cargo al presupuesto vigente, la Secretaria de Hacienda puede constituir la cuenta presupuestal de “Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas” con cargo a la apropiación presupuestal que originalmente respaldó el compromiso, y ordenar el pago, cuando en vigencias anteriores se hayan adquirido compromisos con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y no se hayan realizado los respectivos pagos en los siguientes eventos:

²³ LEY 14 20 DE 2010. ARTÍCULO 74. Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro “Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas” y con cargo a este, ordenar el pago.

También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal.

En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo. (Diario Oficial No. 47.922 de 13 de diciembre de 2010)

- Cuando no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente.
- Cuando no se haya realizado el pago de los compromisos, a pesar de haberse constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar y se cuente con la declaratoria de fenecimiento de las mismas.
- Cuando no haya realizado el respectivo registro presupuestal en la vigencia en que el compromiso se perfeccionó.

En todo caso, el jefe del órgano respectivo debe certificar previamente el cumplimiento de los requisitos legales vigentes para el reconocimiento y pago de las cuentas de vigencias anteriores, con los controles fiscales y disciplinarios aplicables.

Para el cierre presupuestal, los jefes de Presupuesto de los Órganos que son una sección en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, deben elaborar un documento que contenga un balance de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, el estado de ejecución de las autorizaciones de vigencias futuras, el estado de las reservas y las cuentas por pagar que quedaron de la vigencia anterior a la vigencia fiscal que se cierra, el estado del déficit de vigencias anteriores que fue incorporado en el presupuesto en cierre, las medidas de racionalización del gasto, y en general, toda la información relacionada con la gestión presupuestal de la vigencia, precisando los hechos relevantes y los efectos para la siguiente vigencia.

El balance de la ejecución presupuestal de gastos debe precisar por cada sección presupuestal las modificaciones presupuestales realizadas, el total de los compromisos perfeccionados, el total de las obligaciones registradas, el total de pagos realizados, el saldo total de compromisos en ejecución, el valor total de las cuentas por pagar, y los Certificados de Disponibilidad que amparan procesos de selección objetiva en curso a 31 de diciembre. La metodología del cierre, el nivel de detalle de las cuentas, el cronograma y los responsables, deben ser determinados mediante circular por la Secretaría de Hacienda.

Reservas presupuestales: Son reservas presupuestales, la diferencia entre el monto de los compromisos legalmente perfeccionados y registrados, y el valor de las obligaciones presupuestales. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano que es una sección en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio debe constituir las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando se hallen legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.

Cuentas por pagar: Son cuentas por pagar la diferencia entre el monto de las obligaciones y los pagos efectivamente realizados. Los anticipos pactados en los contratos se constituyen como cuentas por pagar a 31 de diciembre, al igual que las sentencias y laudos arbitrales notificados, y las conciliaciones celebradas.

Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar, sólo pueden utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen en el año en que se constituyen, con cargo al presupuesto en que se originaron dichos compromisos, sin que sea necesaria su incorporación al presupuesto de la vigencia en la que se realice el pago.

Las reservas y las cuentas por pagar fenecen el 31 de diciembre del año en que se constituyen; los saldos de los recursos en los que se amparen estos compromisos forman parte del Presupuesto de Rentas de la vigencia fiscal siguiente, como Recursos de Capital en la subcuenta Recursos del Balance.

La resolución de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar, así como el acto administrativo de fenecimiento de reservas y cuentas por pagar deben expedirse por el secretario de Hacienda, hasta el 30 de enero de cada año.

Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, el ordenador de gasto y el jefe de presupuesto respectivo elaboran un acta, la cual debe ser enviada a la Oficina de Tesorería de la Secretaría de Hacienda para los ajustes respectivos.

Antes del 30 de enero cada órgano que hace parte del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, comunica a la Oficina de Tesorería de la Secretaría de Hacienda correspondiente, la relación de sus compromisos pendientes de pago al cierre de la vigencia fiscal, especificando los que corresponden a cuentas por pagar y a reservas de apropiación y cada compromiso debe indicar la fuente de su financiamiento y los soportes legales, junto con la propuesta del respectivo programa de pagos.

5.6 Seguimiento y Evaluación



Fuente: Elaboración propia 2014

El área de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, debe hacer seguimiento financiero del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, y del presupuesto de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del Estado, dedicadas a actividades no financieras de la entidad territorial, independientemente de la participación porcentual que

se tenga sobre la empresa. La Secretaría de Planeación es la encargada de evaluar la gestión y realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública.

La secretaria de Hacienda puede suspender o limitar el PAC de los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, cuando incumplan con el suministro de los informes y demás datos requeridos para el seguimiento presupuestal. Igualmente, la Secretaria de Hacienda debe ejercer la vigilancia administrativa del uso que se dé a los aportes o prestamos del presupuesto departamental, distrital o municipal, a las empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta del orden territorial- Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio; las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del Estado dedicadas a actividades no financieras de la entidad territorial, deben reportar a la Secretaría de Hacienda, la información que éstos le soliciten para el seguimiento presupuestal y para el centro de información presupuestal. La Secretaría de Planeación podrá solicitar directamente la información financiera necesaria para evaluar la inversión pública y para realizar el control de resultados.

La Secretaría de Hacienda es el centro de información presupuestal en el cual se consolida lo pertinente a la programación, ejecución y seguimiento del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del Estado dedicadas a actividades no financieras de la entidad territorial. Para tales efectos la Secretaría de Hacienda determina las normas, métodos y procedimientos que sobre suministro de información, registros, presupuestales y su sistematización deberán seguir los órganos del orden departamental, distrital o municipal, según corresponda.

Las Asambleas y los Concejos ejercen el control político sobre el presupuesto mediante los siguientes instrumentos:

- Citación a los secretarios del despacho a la sesión plenaria o la comisión de presupuesto.
- Citación a los directores de departamentos administrativos a la comisión de presupuesto.
- Examen de los informes que el gobernador o alcalde, los secretarios del despacho y los directores de departamentos administrativos, presenten a consideración de la Asamblea o el Concejo, en especial el mensaje sobre los actos de la administración a que se hace referencia el numeral 8 del artículo 315 de la Constitución Política y el informe sobre la ejecución de los planes y programas.

Responsabilidad fiscal: La secretaria de Hacienda debe ejercer la vigilancia administrativa del uso que se le dé a los aportes o prestamos del presupuesto departamental, distrital o municipal a las empresas industriales y comerciales del distrito, y sociedades de economía mixta del orden territorial.

Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, son fiscalmente responsables:

- Los ordenadores de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales departamentales, distritales o municipales, obligaciones no autorizadas en la ordenanza o en el acuerdo del Presupuesto General, o que expidan giros para pagos de las mismas.
- Los funcionarios de los órganos departamentales, distritales o municipales que contabilicen obligaciones contrarias contra una expresa prohibición, o emitan giros para el pago de las mismas.
- El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de obligaciones contraídas contra una expresa prohibición legal y que solicite la constitución de reservas no autorizadas en la ley.

- Los pagadores y el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos cuando con ellos se violen los preceptos del estatuto orgánico del presupuesto y en las demás normas que regulan la materia
- Los ordenadores, pagadores y demás funcionarios responsables que estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos, demoren sin justa causa su cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta.
- Las personas naturales, jurídicas, sus matrices y subordinadas no podrán volver a contratar con el Estado cuando hayan sido responsables de la comisión de un delito contra la Administración Pública o contra el patrimonio público, como por ejemplo el delito de corrupción. Para este tipo de actuaciones la inhabilidad es de 20 años.
- El Ministerio del Interior es responsable del ejercicio de la acción de repetición cuando a ello haya lugar, si las entidades directamente responsables no la ejercen.
- No procede el secreto profesional y se cancela la inscripción de la matrícula de cualquier contador o revisor fiscal que, detectando un acto de corrupción, se abstiene de denunciar.
- Los consultores y asesores externos responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.
- Los interventores responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal es el dolo o la culpa grave. Se presume que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título. Se presume que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:

- Cuando se han elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante.
- Cuando hay una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado.
- Cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas.
- Cuando se incumple la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos.
- Cuando se efectúa el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la función pública o las relaciones laborales

En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado, proveniente de

sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial.

CAPÍTULO 6

REGLAS PRESUPUESTALES APLICABLES A LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Las reglas presupuestales aplicables a los organismos de tránsito de las entidades territoriales varían según la forma de organización administrativa que se haya adoptado.

6.1 Modalidades de Organización Administrativa de los Organismos de Tránsito

Los organismos de tránsito son entidades públicas del orden municipal, distrital o departamental que tienen como funciones organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su respectiva jurisdicción. Dichos organismos son autoridades territoriales de tránsito y el Gobierno Nacional puede delegarles las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte. Los Organismos de Tránsito, se encuentran facultados para imponer comparendos en su jurisdicción, adelantar el proceso contravencional, y de ser necesario, hacer uso de la jurisdicción coactiva para hacer efectivas las sanciones impuestas, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por el legislador para tal efecto.

El Código Nacional de Tránsito reconoció diversas formas organizacionales como Organismos de Tránsito, entre las que se encuentran dependencias de las administraciones territoriales y entidades descentralizadas, ver Ley 769 de 2002, artículo 6.

Gráfico No. 20 Organismos de Tránsito

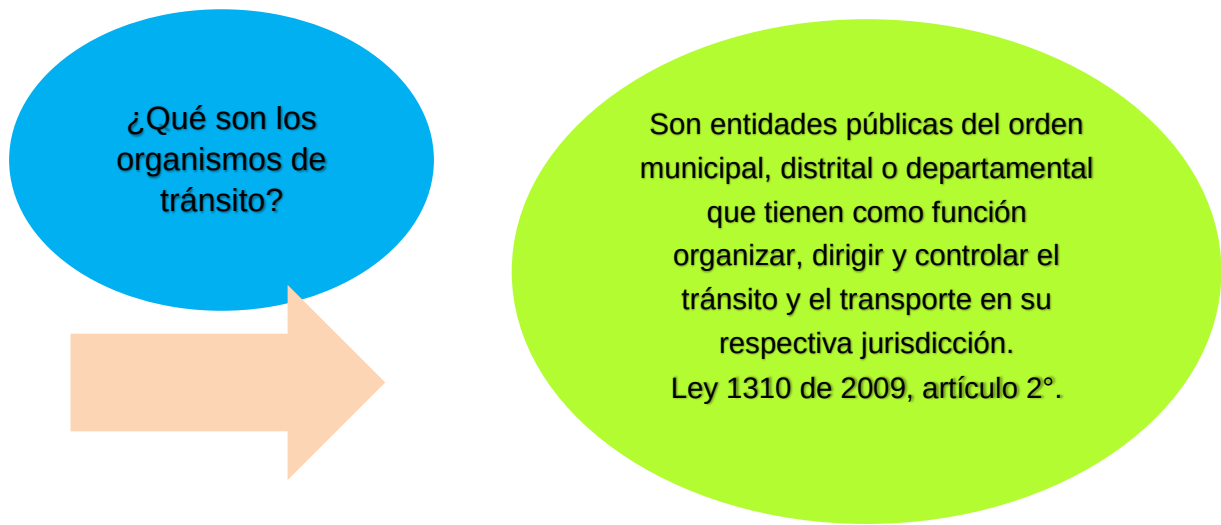


Gráfico No. 21 Tipos de Organismos de Tránsito

Son organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción:
• Los departamentos administrativos, institutos distritales y/o municipales de tránsito; • Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito; • Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo municipio y los corregimientos; • Las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos especiales; • Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de tránsito.

Fuente: Elaboración propia 2015, Información del artículo 6 de la Ley 769 de 2002

Las autoridades de las entidades territoriales, en virtud de la autonomía que les otorga la Constitución y la Ley, determinan la modalidad organizacional y la denominación de las dependencias, o entidades que sean creadas para el cumplimiento de funciones o la prestación de servicios en la respectiva jurisdicción.

En las entidades territoriales, en las que el Ministerio de Transporte autorizó la conformación de un organismo de tránsito, se observan diversas formas organizativas en la administración central y en la descentralizada. Según el reporte de los organismos de tránsito inscritos en el RUNT, la forma más recurrente es la Secretaría de Tránsito; más de cien municipios cuentan con una en la estructura administrativa y les siguen los institutos, que son entidades descentralizadas con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Para efectos del presente análisis se pueden agrupar en tres, las formas organizativas de los organismos de tránsito:



Fuente: Elaboración propia 2014

- **Administración Central:** Como su nombre lo indica, son dependencias que hacen parte de la administración central de departamentos, distritos y municipios. Las

denominaciones más comunes son: Secretaría de Tránsito y Departamento Administrativo de Tránsito. La principal característica es que no poseen personería jurídica, y por consiguiente, no cuentan con autonomía presupuestal. Las Secretarías y Departamentos Administrativos que forman parte de la persona jurídica Gobernación o Alcaldía, pertenecen a la estructura orgánica de la administración central del Departamento, Distrito o Municipio, como dependencias del nivel directivo en la línea jerárquica siguiente al Despacho del gobernador o del alcalde, según corresponda. En la administración central son cabeza de sector y, como tal, forman parte del Consejo de Gobierno del Departamento, Distrito o Municipio. La capacidad de contratación proviene de una delegación mediante un Decreto del alcalde o gobernador, que puede ser retirada por la misma vía.

- **Adscritos:** Son entidades descentralizadas con autonomía condicionada por un importante grado de tutela a de la administración central. Corresponden a personas jurídicas que tienen naturaleza de establecimiento público o asimilado; la denominación más común es de Instituto de Tránsito. También se pueden denominar Unidades Administrativas Especiales, Gerencias o Departamentos Administrativos de Tránsito, siempre que en el acto de creación se les hayan otorgado los cuatro elementos que conforman la naturaleza jurídica de este tipo de entidades descentralizadas por servicios que son: personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, y que se hayan adscrito a una de las dependencias de la administración central, es decir, a una de las dependencias cabezas de sector.
- **Vinculadas:** Son entidades descentralizadas con mayor autonomía; responden por los resultados fiscales que producen y corresponden a personas jurídicas que tienen naturaleza de empresa industrial o comercial del Estado. Pertenecen a este grupo las sociedades de economía mixta, empresas sociales del Estado y empresas de servicios públicos con cualquier composición accionaria, desde 100% de capital

público, hasta las de menor porcentaje de participación accionaria de capital público. La denominación más común es Empresa de Tránsito.

6.2 Pautas de Manejo Presupuestal por Modalidad de Organismos de Tránsito

En concordancia con el carácter de República Unitaria como forma de organización del Estado, que tiene como único legislador el Congreso de la República, las reglas presupuestales aplicables para todos los ejecutores de recursos públicos en Colombia comparten los mismos principios constitucionales y legales.

En desarrollo del carácter de la República Unitaria se definió la jerarquía de la producción legislativa del Congreso, y se dispuso que los procesos de planeación del desarrollo y presupuesto son objeto de leyes orgánicas²⁴, las cuales requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de las dos cámaras y sujetan el ejercicio de la actividad legislativa en su materia, es decir, que para modificar o desarrollar la materia de una Ley Orgánica, se requiere que la iniciativa legislativa se tramite como Orgánica, y los asuntos relacionados que se tratan en otras leyes deben observar los preceptos definidos en las leyes orgánicas.

Uno de los elementos más importantes de las leyes orgánicas es precisamente el de los principios, ya que son reglas que dan unidad a los procesos de planeación del desarrollo y presupuestales en todo el territorio nacional, así que los principios presupuestales del Estatuto Orgánico del Presupuesto aplica a todos los ejecutores de recursos públicos, independientemente de la forma orgánica que adopte, así mismo, aplican a los particulares que cumplan funciones y administren recursos públicos.

²⁴ Constitución Política de Colombia. Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara.

Partiendo de esa precisión, hay reglas presupuestales particulares para cada modalidad de entidad en concordancia con los tipos de naturaleza jurídica que adoptaron, a continuación se presentan las principales pautas para el manejo presupuestal por modalidades de organización administrativa de los Organismos de Tránsito, haciendo referencia a los instrumentos del sistema presupuestal y a las particularidades del ciclo presupuestal.

6.2.1 Pautas de manejo presupuestal para los organismos de tránsito que forman parte de la administración central

Gráfico No. 22

Formas de Organización de los Organismos de Tránsito



Fuente: Elaboración propia 2014

Sistema Presupuestal: Las Secretarías y Departamentos Administrativos que forman parte de la persona jurídica Gobernación o Alcaldía, integran la sección presupuestal Gobernación y sus dependencias o Alcaldía y sus dependencias, en todos los instrumentos del sistema presupuestal.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo su espacio fiscal está incluido en los ingresos, gastos, y financiamiento de la administración central, tanto en los análisis del

comportamiento histórico del déficit o superávit y su composición, como en las proyecciones del plan financiero. Así mismo, deben estar incorporados los pasivos exigibles y contingentes, las vigencias futuras, las acciones y medidas para el fortalecimiento fiscal, etc.

En caso de que la entidad territorial haya adoptado el Marco de Gasto de Mediano Plazo, la Secretaría o el Departamento Administrativo de Tránsito tienen el carácter de cabeza de sector, y como tal, debe aparecer en dicho marco. En este caso se presentan para el sector de tránsito las proyecciones de las prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto para un período de 4 años, distribuidos por componentes de gasto del Presupuesto General, es decir, funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.

En el Plan Operativo Anual de Inversiones, se debe presentar el detalle de la inversión del sector de tránsito por programas y subprogramas, con arreglo a las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo de la entidad territorial, del MGMP, del plan de seguridad vial y demás instrumentos de planeación sectorial aplicables. Los programas, subprogramas y proyectos del sector de tránsito que se incluyan en el POAI, deben estar debidamente registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad territorial.

En el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio, la secretaría o el departamento administrativo forman parte del consolidado de todas las dependencias de la administración central, tanto en ingresos como en gastos.

En el presupuesto de rentas y recursos de capital se debe incluir el ingreso de las multas de tránsito, como un ingreso corriente no tributario. Dado que el ingreso por concepto del pago de las multas de tránsito tiene destinación específica ordenada por el Código Nacional de Tránsito, el valor de su recaudo no se computa como parte de los ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, para efectos del cálculo de los indicadores de viabilidad fiscal de la entidad territorial fijados por la Ley 6717 de 2000.

En el Presupuesto de Gastos o Apropriaciones, el gasto de la secretaría o departamento administrativo forma parte del gasto de la sección presupuestal Gobernación o Alcaldía y sus dependencias, clasificado en funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Los gastos de personal, gastos generales y transferencias corrientes de la Secretaría o Departamento de Tránsito, forman parte del total de los gastos de funcionamiento de la Gobernación o Alcaldía y sus dependencias; por tal motivo, tienen efecto no tan positivo, ya que suman al tamaño del gasto de funcionamiento para el cálculo del indicador de los límites de gasto de la Gobernación o de la Alcaldía, en los términos fijados por la Ley 617 de 2000. Por el contrario, las inversiones del sector de tránsito tienen efecto positivo en el indicador de eficiencia administrativa de las Leyes 715 y 1176, pues incrementan el valor del esfuerzo en la ejecución de gastos de inversión con recursos propios.

Finalmente, en el Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, debe incluirse el flujo de ingresos y pagos proyectado, en la sección presupuestal de la Gobernación o Alcaldía y sus dependencias. El flujo de caja debe estructurarse con arreglo a las fuentes y usos determinados por el legislador para los ingresos por multas de tránsito, ver capítulo segundo de la presente cartilla.

Ciclo Presupuestal: Todas las etapas del ciclo presupuestal desde la programación, presentación, estudio, liquidación, ejecución y seguimiento presupuestal se realizan como parte de la sección Gobernación o Alcaldía y sus dependencias. Las Secretarías y Departamentos Administrativos están sujetas a los criterios y lineamientos fijados por la Secretaría de Hacienda para todas las etapas del ciclo presupuestal destinadas a establecer procedimientos, cronogramas y formatos que faciliten las buenas prácticas de gestión presupuestal en el Departamento, Distrito o Municipio.

La iniciativa presupuestal recae en el gobernador o alcalde, y la aprobación en la corporación administrativa de elección popular. Para efectos de la ejecución presupuestal, la ordenación del gasto es competencia del gobernador o alcalde como máximo directivo de la sección presupuestal, quien puede delegarla mediante un

decreto en cabeza de sus directivos, secretarios de Despacho o directores de Departamento Administrativo.

Las Secretarías o Departamentos Administrativos de Tránsito son sujetos del seguimiento y evaluación presupuestal de la Secretaría de Hacienda, y del seguimiento a la inversión por la Secretaría de Planeación.

6.2.2 Pautas de manejo presupuestal para los organismos de tránsito que tienen el carácter de entidades adscritas



Fuente: Elaboración propia 2014

Sistema Presupuestal: Los Institutos de Tránsito, Unidades Administrativas Especiales de Tránsito o similares, a los que en el acto de creación se les hayan dado naturaleza jurídica asimilada a Establecimiento Público, son una sección, en todos los instrumentos del sistema presupuestal.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el espacio fiscal del Establecimiento Público está incluido en los ingresos, gastos y financiamiento de la administración descentralizada adscrita, tanto en los análisis del comportamiento histórico del déficit o superávit y su composición, como en las proyecciones del plan financiero. Así mismo, el Establecimiento Público debe estar incorporado y ser visibilizado de manera particular en los pasivos exigibles y contingentes, las vigencias futuras, las acciones y medidas para el fortalecimiento fiscal, etc.

En caso de que la entidad territorial haya adoptado el Marco de Gasto de Mediano Plazo, el Establecimiento Público forma parte del sector que les corresponda según la Secretaría o el Departamento Administrativo al que se encuentre adscrito. En este caso forma parte de las entidades descentralizadas adscritas al sector que le corresponda con las proyecciones para un período de 4 años de las prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por componentes de gasto del Presupuesto General, es decir funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, claramente diferenciadas de la administración central.

En el Plan Operativo Anual de Inversiones se debe presentar al establecimiento público diferenciado de la administración central, en el sector de tránsito, con el detalle de su inversión por programas y subprogramas con arreglo a las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo de la entidad territorial, del MGMP, el plan de seguridad vial, el plan indicativo, el plan de acción y demás instrumentos de planeación sectorial aplicables. Los programas, subprogramas y proyectos del establecimiento público que se incluyan en el POAI deben estar debidamente registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad territorial.

En el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio cada uno de los establecimientos públicos tiene una sección tanto en el presupuesto de rentas y recursos de capital, como en el presupuesto de gastos o apropiaciones.

En el presupuesto de rentas y recursos de capital se identificarán y clasificarán por separado las rentas y recursos del establecimiento público de tránsito. Se deben diferenciar las rentas propias de los recursos de capital. Las rentas propias, son todos los ingresos corrientes que le asignó la norma de creación del Establecimiento Público, excluidos los aportes y transferencias de los órganos y entidades incorporados en el Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio. Los recursos de capital, son todos los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor de un año, de acuerdo con los cupos autorizados por la Asamblea o el Concejo, y distribuidos por el gobernador o alcalde respectivo; los recursos del balance; los rendimientos de operaciones financieras y las donaciones.

Los ingresos corrientes del establecimiento público que provengan de transferencias corrientes de la administración central del Departamento, Distrito o Municipio no se computan como ingresos del establecimiento público en el presupuesto de rentas y recursos de capital del Departamento, Distrito o Municipio para evitar la doble contabilización del recurso. Estas transferencias son un ingreso corriente del establecimiento público que se incluye en el anexo del decreto de liquidación y se toman en cuenta para efectos de la presupuestación de los gastos y para las operaciones financieras del mismo.

En el presupuesto de gastos o apropiaciones, el Establecimiento Público es una sección presupuestal lo que permite diferenciar el espacio presupuestal aprobado para su normal funcionamiento y la realización de las inversiones en cumplimiento de su misión. Cada uno de los gastos debe corresponder a la naturaleza y funciones del respectivo órgano, de acuerdo con lo previsto en el principio de especialización, que se clasifican en los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento de los establecimientos públicos no computan en los gastos de funcionamiento de la Gobernación o Alcaldía, para efectos del cálculo de los límites de gasto y viabilidad fiscal de que trata la Ley 617 de 2000.

Finalmente, el Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, que tiene la misma estructura del presupuesto general, debe tener una sección para el establecimiento público de tránsito en la que se programa el flujo de ingresos y pagos proyectados mes a mes para la vigencia fiscal, correspondiente a las fuentes y usos determinados en el capítulo segundo de la presente cartilla.

Ciclo Presupuestal: El Establecimiento Público de Tránsito está sujeto a los criterios y lineamientos fijados por la Secretaría de Hacienda para todas las etapas del ciclo presupuestal destinadas a establecer procedimientos, cronogramas y formatos, que faciliten las buenas prácticas de gestión presupuestal en el Departamento, Distrito o Municipio.

El Director del establecimiento público, con apoyo en su equipo directivo, debe liderar la formulación del anteproyecto presupuesto de ingresos y gastos, que presentarán a la Secretaría de Hacienda para la conformación del proyecto de presupuesto de la vigencia fiscal siguiente. Así mismo, con sujeción a los lineamientos y cronogramas fijados por la Secretaría de Hacienda, participarán en la formulación y actualización de los demás instrumentos del sistema presupuestal en lo que les es pertinente.

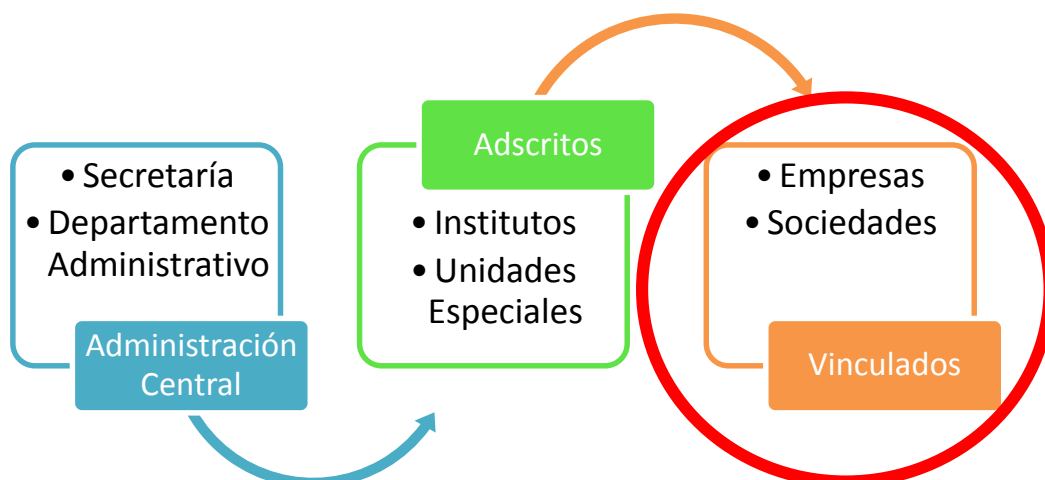
La principal diferencia de las entidades que en su acto de creación fueron dotadas con naturaleza jurídica de Establecimiento Público es que cuentan con patrimonio propio y autonomía presupuestal, en virtud de la cual pueden ordenar el gasto y adquirir compromisos a nombre de la persona jurídica establecimiento público, en ejecución de las apropiaciones de la sección presupuestal correspondiente en el Presupuesto General del Distrito, Departamento o Municipio aprobado en la Asamblea o el Concejo respectivo. En consecuencia, la ordenación del gasto es competencia del director del establecimiento público, quien puede delegarla mediante resolución en cabeza de los directivos del establecimiento público.

El establecimiento público de tránsito es sujeto del seguimiento y evaluación presupuestal que realiza la Secretaría de Hacienda, y del seguimiento a la inversión por la Secretaría de Planeación.

6.2.3 Pautas de manejo presupuestal para los organismos de tránsito que tienen el carácter de entidades vinculadas

Gráfico No. 22

Formas de Organización de los Organismos de Tránsito



Fuente: Elaboración propia 2014

Sistema Presupuestal: De conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto, a las empresas industriales y comerciales del Departamento, Distrito o Municipio y a las sociedades de economía mixta del orden territorial con régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, le son aplicables los principios presupuestales, con excepción del principio de inembargabilidad.

Le corresponde al órgano coordinador del sistema presupuestal, CODFIS / COMFIS, establecer las directrices y controles que estos órganos deben cumplir en la

programación y elaboración, presentación, estudio y aprobación, liquidación, modificación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto, así como de la inversión de los excedentes que ellas generen.

El Departamento, Distrito o Municipio debe tener un único Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que se integra para efectos de análisis y proyección financiera el espacio fiscal de cada una de las empresas de la entidad territorial, independientemente del tamaño de su participación en la estructura del capital de la empresa. Para cada una de las empresas se debe incluir en el MFMP el análisis del comportamiento histórico de sus ingresos y gastos, del déficit o superávit y su composición, así como las proyecciones del plan financiero. Así mismo, deben incorporarse y visibilizarse por cada empresa los pasivos exigibles y contingentes, las vigencias futuras, las acciones y medidas para el fortalecimiento fiscal, etc.

En caso de que la entidad territorial haya adoptado el Marco de Gasto de Mediano Plazo, y a la empresa se le transfieran recursos de la administración central o de los establecimientos públicos, como tal debe aparecer en dicho marco en la proyección de gastos del sector.

Las empresas deben contar con su plan anual de inversiones, con arreglo a lo que definan las normas reglamentarias la respectiva Ordenanza o Acuerdo de Estatuto Orgánico del Presupuesto de la entidad territorial. En el Plan Anual de Inversiones de la empresa se debe presentar el detalle de la inversión por programas y subprogramas con arreglo a las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo de la entidad territorial, del MGMP, el plan de seguridad vial y demás instrumentos de planeación sectorial aplicables. Los programas, subprogramas y proyectos del sector de tránsito que se incluyan en el Plan Anual de Inversiones de la empresa, deben estar debidamente registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad territorial. Las empresas no forman parte del Presupuesto General del Departamento, Distrito o Municipio. Cada una tiene un presupuesto independiente con arreglo a las normas que le son aplicables, fijadas en cada jurisdicción territorial.

Las empresas tienen presupuesto de caja, por tanto en el ingreso se parte de la disponibilidad inicial y en el gasto se presenta el resultados, la disponibilidad final. El presupuesto de ingresos de una empresa comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital.

La disponibilidad inicial, es el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 de diciembre de la vigencia, excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros y por lo tanto no tienen ningún efecto presupuestal. Para efectos del equilibrio presupuestal la disponibilidad inicial debe ser igual al valor estimado como disponibilidad final de la ejecución presupuestal de la vigencia en curso. Se debe especificar en un anexo, si existen recursos con destinación preestablecida indicando su origen y el uso. Ingresos corrientes: Son los ingresos que reciben ordinariamente en función de su actividad y aquellos que por disposiciones legales le hayan sido asignados; se clasifican en: Ingresos de Explotación, Aportes y Otros Ingresos Corrientes. Los ingresos de explotación están directamente relacionados con la venta de los bienes que produce o de los servicios que presta la empresa en desarrollo de su objeto social. Recursos de capital: Son los ingresos provenientes de los recursos del crédito interno y externo, aportes de capital y donaciones.

El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva, y a nivel de resultado la disponibilidad final. Gastos de comercialización: Son los que realizan las empresas para adquirir bienes y servicios destinados, a su vez, a la comercialización de los bienes y servicios en desarrollo de su objeto social. Disponibilidad final: Es un resultado obtenido de restar a la suma de la disponibilidad inicial y del valor total de los ingresos de la vigencia el valor total de los gastos de la misma. No constituye una apropiación para atender gastos, solamente refleja un excedente de recursos.

La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal.

Ciclo Presupuestal: El órgano coordinador del sistema presupuestal, CODFIS / COMFIS, determinará en la programación anual de actividades las fechas en las cuales los gerentes de las empresas, o sus delegados, expondrán y sustentarán ante este organismo el proyecto de presupuesto presentado previamente, después de haber sido aprobado por la junta directiva de la empresa. Uno de los ejercicios más importantes de la programación del presupuesto de las empresas, es el cálculo de los ingresos de explotación que se causarán y recaudarán durante la próxima vigencia, en razón a que éstos son la base de la definición de los gastos, así como del planeamiento de las políticas de financiación de la operación de la empresa.

El gerente o director de las empresas industriales y comerciales, debe presentar el proyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda, para que ésta a su vez los presente al CODFIS / COMFIS para su aprobación. El proyecto de presupuesto debe estar acompañado del concepto de la Junta o Consejo Directivo y una exposición de motivos en donde se contemple como mínimo lo siguiente: Un análisis de la situación fiscal de la empresa y de la gestión realizada en el último año; una reseña con la que se pruebe la compatibilidad de dicho presupuesto con el MFMP del Departamento, Distrito o Municipio; y la proyección de metas a conseguir en la vigencia siguiente y los indicadores de resultado que espera obtener.

Para efectos de la ejecución presupuestal, la ordenación del gasto es competencia del director, gerente o como se denomine al máximo directivo de la empresa, quien puede delegarla mediante acto administrativo en cabeza de sus directivos.

Las empresas son sujetos del seguimiento y evaluación presupuestal de la Secretaría de Hacienda y del seguimiento a la inversión por la Secretaría de Planeación.

FUENTES NORMATIVAS

Constitución Política de Colombia

Ley Orgánica del Presupuesto

- Ley 38 de 1989. Normativo del Presupuesto General de la Nación.
- Ley 179 de 1994. Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto.
- Ley 225 de 1995. Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto.
- Ley 617 de 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
- Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1473 de 2011. Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1483 de 2011. Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.

- Ley 1508 de 2011. Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1530 de 2012. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Otras leyes

- Decreto Ley 1222 de 1986. Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.
- Decreto Ley 1333 de 1986. Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.
- Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
- Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
- Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
- Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

- Ley 1176 de 2007. Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
- Decreto - Ley 028 de 2008. Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.
- Ley 1473 de 2011. Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
- Ley 1617 de 2013. Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.

Decretos del Gobierno Nacional

- Decreto 111 de 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.
- Decretos 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.
- Decreto 3245 de 2005. Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación.
- Decreto 4730 de 2005. Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto.

- Decreto 1101 de 2007. Por medio del cual se reglamenta el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, los artículos 1° y 91 de la Ley 715 de 2001, y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1957 de 2007. Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia.
- Decreto 315 de 2008. Por el cual se modifica el numeral 7 del literal d) del artículo 16 del Decreto 4730 de 2005.
- Decreto 4836 de 2011. Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.
- Decreto 4836 de 2011. Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.
- Decreto 2767 de 2012. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 2011.
- Decreto 2785 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995.